



AGRO MASTERS I E SERVICOS LTDA
R VINTE E CINCO DE JULHO 121
CENTRO
SANTO ANGELO - RS
98801-670

BAYER S/A

Rua Domingos Jorge, 1100
CEP 04779-900 - São Paulo -
Brasil

Referencia
/ARIBA_P2P

EMAIL a adm@academymaster.com.br
nº de fornecedor: 7247969
Fax:
Telefone: 5599249284

Pedido Nº. 661217151 datado 28.09.2026

28.09.2026
Página 1 de 2

Atenção: Deverá ser informado em sua nota fiscal o número do pedido, item e local de descarga, sem o que a mercadoria não será recebida.

Contato

Se você tiver alguma dúvida,
entre em contato conosco via
<https://www.bayer.com/en/procurement/contact-procurement>

Data de entrega 30.09.2026

A Bayer assume a sua responsabilidade no que diz respeito a princípios sociais, ecológicos e éticos e espera que os seus fornecedores respeitem tais princípios de sustentabilidade que se encontram estipulados no Código de conduta de Fornecedores da Bayer
(<https://www.bayer.com/en/procurement/supplier-code-of-conduct>).

A Bayer tem o direito de auditar o desempenho de sustentabilidade de um fornecedor, quer seja através de avaliação (questionário em papel, online etc.) ou por uma auditoria no local executada pela Bayer ou por terceiros. O desempenho da sustentabilidade de um fornecedor será avaliado, comparando-o com os princípios estipulados no Código de conduta de Fornecedores da Bayer.

O fornecedor concorda em ficar vinculado e disponibilizar os seus bens e serviços de acordo com os "Termos e Condições de compra" presentes em:

<https://www.bayer.com/en/procurement/conditions-of-purchase> As instruções para fornecedores relativas a requisitos aduaneiros e encomendas internacionais estão presentes em:

<https://www.bayer.com/en/procurement/customs-and-international-trade-guidelines>, selecionando o país de destino

PAGAMENTO TERCEIROS AGOSTO 2026 - PROMOTORES(Matheus) - AGRO MASTERS

Item nº	Quantidade	Descrição do item	Valor (BRL)
---------	------------	-------------------	-------------



Pedido Nº. 661217151 datado 28.09.2026

BAYER S/A

Página 2 de 2

Item nº	Quantidade	Descrição do item	Valor (BRL)
00001	1	PAGAMENTO TERCEIROS AGOSTO 2026 - PROMOT	
		Prestação de serviços de promoção de vendas agrícolas, conforme contrato firmado entre Fabieli Meotti Cordeiro/Contrato Promotor de Vendas - AGRO MASTERS I E SERVICOS - BR135326040745P, contemplando gestão e contratação de promotores de vendas, administração de pagamentos mensais, remunerações, despesas de viagem (RDV), locação de veículos, seguro de vida e demais despesas operacionais relacionadas à execução das atividades de campo no mês de agosto de 2026. Valor referente ao fechamento mensal de 1 posições ativas de promotores de vendas.	
		Preço líquido	22.620,69
		Total c/ todos impostos	22.620,69
		Total geral c/ impostos	22.620,69

Nota fiscal eletrônica de Mercadorias envie para: nfe@bayer.com.br

Nota fiscal eletrônica de Prestação de Serviços envie para: nfservicobrasil@bayer.com

Condições de pagamento: Pagamento 30 dias da data da factura

Endereço de cobrança: BAYER S/A
Rua Domingos Jorge 1100
São Paulo - SP
04779900

For favor entregar/faturar em: Bayer S.A.
Regional Passo Fundo
Sala 1 Loja 1
Rua Camilo Ribeiro 269
Sao Cristovao
Passo Fundo - RS
99060-000
CNPJ: 18.459.628/0106-92
I.E.: ISENTO

Destinatário: Edifício PAF:0001- Huntemann,Ce

Atenciosamente,
Bayer S.A.

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À BAYER S.A.

1. Geral

1.1. A seguir, constam estabelecidos os termos e as condições (doravante “CGF”) para a compra de produtos ou prestação de serviços (doravante denominados “Produtos”) a que estão sujeitos os fornecedores e prestadores de serviços (doravante denominados #Fornecedores#), conforme detalhado nos pedidos e/ou ordem de compra e/ou qualquer solicitação de fornecimento/prestação de serviços solicitados por quaisquer meios (doravante denominada “Pedido de Compra”), por parte da Bayer S.A, Monsanto do Brasil Ltda e/ou D&PL Brasil Ltda (doravante denominada “BAYER”) em conjunto ou individualmente.

1.2. A CGF é parte integrante do Pedido de Compra. O aceite do Pedido de Compra implica também na aceitação de todos os termos da CGF. O Fornecedor manifesta expressamente sua concordância com este documento por meio de assinatura, por seus representantes, ou da aceitação da Pedido de Compra, por quaisquer meios, inclusive por meios eletrônicos/digitais. A ausência de manifestação expressa e contrária do Fornecedor acerca da CGF, no prazo de 03 (três) dias úteis de seu recebimento, será entendida como aceite e anuência integral do Pedido de Compra e suas condições.

1.3. A CGF não poderá ser modificada por comunicações ou por acordos verbais.

1.4. As propostas encaminhadas pelos Fornecedores à Bayer serão consideradas para a contratação prevista no Pedido de Compra apenas ao que tanjam à proposta técnica e/ou comercial (doravante “Proposta”), excluindo-se quaisquer condições gerais de contratação que não sejam técnicas, apresentada pelo Fornecedor para execução do Pedido de Compra, anexa e/ou indicada nele. Quaisquer especificações e desenhos anexos ao presente instrumento ou nele referidos são incorporados ao Pedido de Compra, inclusive a Proposta, no que tange exclusivamente ao seu conteúdo técnico e comercial, do qual fazem parte integrante.

1.5. No caso de haver alguma contradição ou divergência entre a presente CGF e um contrato ou um acordo assinado por escrito com o Fornecedor, relativamente a um determinado assunto, sempre prevalecerá os termos e condições do contrato e/ou o acordo por escrito assinados por representantes legais das empresas, exceto no que tange às obrigações e responsabilidades previstas nas Cláusulas 4, 5, 6, 9, 10, 11, e 14 abaixo.

1.6. No caso de haver alguma contradição entre a presente CGF e a proposta ou condições gerais do Fornecedor, sempre prevalecerá as condições estabelecidas esta CGF, especialmente no que tange às obrigações e responsabilidades previstas nas Cláusulas 4, 5, 6, 9, 10, 11, e 14 abaixo.

2. Entrega dos Produtos

2.1. O Fornecedor se compromete a entregar à BAYER os Produtos, nas quantidades, características, na forma, local, prazo e pelo preço estabelecido no Pedido de Compra, garantindo a qualidade dos Produtos, bem como compromete-se, no que for aplicável, a isentar, manter isenta e/ou a defender a BAYER contra qualquer reivindicação, multa, penalidade ou imputação de qualquer tipo que esta eventualmente receba como consequência da entrega dos Produtos em mal estado ou sem a correspondente aprovação.

2.1.1. Os Produtos em quantidade, qualidade ou condições diversas das especificadas neste Pedido de Compra serão, a critério da Bayer, devolvidos ou recusados, responsabilizando-se o Fornecedor por todas as despesas decorrentes, inclusive as de transporte.

2.2. O Fornecedor garante o fornecimento dos itens e/ou serviços segundo as especificações do Pedido de Compra, de modo a que sirvam ao fim aos quais se destinam, estando livres de quaisquer defeitos, impropriedades, desvios, etc. responsabilizando-se por todo e qualquer conserto, devolução e substituições necessários, e despesas decorrentes pelo período mínimo de 12 (doze) meses para os serviços executados, salvo disposição em contrário neste Pedido de Compra ou dispositivo legal, a contar da data de conclusão dos mesmos. Na aquisição de Produtos, o Fornecedor dará a garantia constante desta cláusula pelo período mínimo de garantia conferido pelo fabricante do Produto. O Fornecedor se compromete ainda a oferecer as garantias e os serviços de pós-venda comuns e a responder por defeitos e/ou vícios ocultos.

2.3. Caso a BAYER tenha que entregar ao Fornecedor materiais para a elaboração do Produto, este último será o responsável por seu controle de qualidade.

2.4. Não serão recebidos Produtos sem o correspondente recibo/documento fiscal os quais deverão atender todos os requisitos legais além daqueles exigidos a critério da BAYER.

2.5. O transporte do Produto deverá cumprir a legislação de trânsito vigente. Em todos os casos em que seja obrigatório trasladar o Produto, caberá ao Fornecedor a obtenção de todas as autorizações necessárias. Caso aplicável, devem ser entregues junto com os Produtos a folha de segurança, o certificado de origem e o de análise (indicando o lote, a data de produção e o vencimento do lote entregue).

RESTRICTED

2.6. A entrega e o recebimento dos Produtos não implicarão em sua aceitação. Salvo prazo contrário, a BAYER desfrutará de um prazo de 90 (noventa) dias corridos, a partir do momento de seu recebimento, para recusá-lo. Vencido o referido prazo sem que tenha sido feita qualquer declaração, os Produtos são considerados aceitos.

2.7. Quando, por qualquer uma das razões indicadas na CGF, houver a recusa total ou parcial do Produto e/ou dos serviços encomendados, as despesas oriundas deste fato serão arcadas pelo Fornecedor.

2.8. Os materiais fornecidos deverão possuir validade mínima de 1 (um) ano, bem como deverão estar acompanhados pelos documentos exigidos por lei (por exemplo, quando se tratar de defensivo agrícola, necessário apresentação dos receituários agrônômicos) e demais informações necessárias ao transporte e manuseio desses materiais (por exemplo, quando se tratar de defensivos agrícolas: FISPQ/MSDS).

3. Preço e moeda de pagamento

3.1. Os preços estabelecidos no Pedido de Compra são entendidos como Produtos entregues, livre de despesas, no local de entrega, indicado no Pedido de Compra devidamente acondicionada para armazenamento, controle ou transporte. No caso de serviços, estes deverão estar concluídos com plena satisfação da BAYER, no prazo acordado e no local determinado. Os preços estabelecidos no Pedido de Compra são finais e incluem todos os impostos aplicáveis, detalhando todos os impostos que devem ser arcados pela BAYER para a prestação dos serviços ou para a venda de produtos.

3.2. O Pedido de Compra emitida estipulará a moeda aplicável.

3.3. Salvo se expressamente previsto no Pedido de Compra, o preço dos Produtos não poderá ser indexado e será fixo e irrevogável, incluídos todos os tributos e encargos sociais incidentes, correndo exclusivamente por conta do Fornecedor todos os acréscimos de custo, inclusive os relativos a alterações cambiais, frete e seguro.

3.4. Para efeitos do disposto nesta cláusula, a BAYER, quando do pagamento, efetuará todas as retenções legalmente previstas.

4. Faturamento e pagamento

4.1. A BAYER pagará o Fornecedor no prazo de 90 (noventa) dias contados da data em que for emitida a respectiva Nota Fiscal pelo Fornecedor, a menos que o Pedido de Compra disponha uma data de pagamento posterior ou se as Partes, explicitamente e excepcionalmente, concordarem em praticar prazo inferior.

4.1.1. Qualquer exceção à aplicabilidade do prazo de 90 (noventa) dias precisa ser obrigatoriamente formalizada no campo de texto do respectivo Pedido de Compra.

4.1.2. Todo documento contábil e fiscal deverá ser entregue no endereço indicado no respectivo Pedido de Compra.

4.2. Todas as entregas de Produtos devem ser feitas com o respectivo documento fiscal, sendo o Fornecedor o único responsável pela apresentação de tal documento, inclusive no que tange a multa e demais ônus na hipótese de não apresentação e, quando da entrega por intermédio da empresa de transporte, esta deverá, na ocasião da entrega, apresentar também o correspondente conhecimento de transporte. O número do Pedido de Compra deverá obrigatoriamente constar nos respectivos documentos fiscais e/ou comerciais. Notas fiscais sem a informação do Pedido de Compra poderão ter seu prazo de pagamento comprometido e/ou recusado.

4.2.1. Todos os documentos de cobrança devem ser dirigidos à filial da BAYER, no local indicado no Pedido de Compra. As faturas devem conter sempre as datas para pagamento com e sem desconto. Expressões como “à vista”, “contra apresentação”, “de imediato”, “antecipado” não serão aceitas, salvo quando definido por escrito entre as partes, ensejando a devolução dos documentos de cobrança para reformulação deles, o que não caracterizará atraso no pagamento por parte da BAYER.

4.2.2. Para envio dos documentos fiscais, o Fornecedor deverá considerar os seguintes contatos:

a. Para serviços, as Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser direcionadas ao endereço de e-mail: nfservicobrasil@bayer.com.

b. As notas fiscais manuais (talonário) deverão ser enviadas à Bayer S.A. - Central de Recebimento de Notas no endereço de São Paulo/SP na Rua Alexandre de Gusmão, S/N Portaria 2, Largo do Socorro. CEP 04760-020.

c. Para materiais, o Fornecedor deverá enviar o arquivo XML para o e-mail nfe@bayer.com.br.

d. Para CT-es, o Fornecedor deverá enviar o arquivo XML para o e-mail: cte@bayer.com.br.

4.2.3. Caso a empresa do Fornecedor seja optante pelo Simples Nacional, é necessário destacar no corpo da Nota Fiscal a seguinte mensagem: “Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional”.

RESTRICTED

4.2.3.1. A cada Nota Fiscal a empresa optante pelo Simples Nacional deverá encaminhar em anexo a declaração para fins de não incidência da CSLL, COFINS, PIS/PASEP, conforme modelo da IN RFB nº 791/2007.

4.2.3.2. Caso o Fornecedor optante pelo Simples Nacional não cumprir os requisitos solicitados acima a Monsanto fará a retenção de todos os tributos normalmente.

4.3. O documento fiscal e/ou fatura deve ser faturado para a filial da BAYER onde o serviço foi prestado e/ou contratado, conforme o que for definido no Pedido de Compra, sob pena de, ocorrendo a apresentação em local diverso, acarretar atrasos no cumprimento, pela BAYER, de suas obrigações, não cabendo a esta, nessa hipótese, qualquer responsabilidade ou ônus de qualquer natureza.

4.4. No caso de o Produto adquirido ser entregue em diversas etapas, o Fornecedor deverá emitir a Nota Fiscal de Venda, a cada etapa de entrega das partes do Produto.

4.5. Nenhuma adição ao preço será feita em virtude das retenções de tributos e contribuições exigidas por lei, de modo que o ônus financeiro decorrente de todo e qualquer tributo e contribuições que incidam ou venham a incidir sobre a presente CGF será de exclusiva responsabilidade da parte definida na legislação tributária e previdenciária como contribuinte, ainda que a responsabilidade pela sua retenção e recolhimento seja atribuída à outra parte.

4.5.1. A base de cálculo e a taxa aplicável para os fins de retenção de impostos e/ou contribuições cobrados deverá ser determinada em conformidade estrita com a legislação em vigor na data do faturamento. As partes relacionadas aos materiais e aos equipamentos utilizados para a execução da presente CGF e sua(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Compra e/ou do contrato deverão ser descontadas do valor bruto das notas fiscais, com o intuito de estabelecer a base de cálculo para a retenção, de acordo com as condições e os percentuais permitidos pela legislação em vigor, e segundo as disposições do Pedido de Compra e/ou do contrato, sendo necessária a apresentação pelo Fornecedor das notas fiscais evidenciando o valor do material e/ou do equipamento destacado em suas notas fiscais de serviços. Caso quaisquer deduções propostas pelo Fornecedor não estejam em conformidade com as disposições desta cláusula, ou se os documentos requeridos não forem apresentados, a BAYER reterá o valor bruto da nota fiscal, sob a taxa que julgar aplicável, de acordo com a legislação em vigor no momento da prestação dos serviços.

4.6. O Fornecedor deverá notificar por escrito, com 30 (trinta) dias de antecipação à BAYER, sobre qualquer mudança na conta bancária que tenha indicado para a realização do pagamento do preço. No caso de não envio desta notificação, a BAYER continuará realizando os respectivos pagamentos na conta bancária indicada inicialmente pelo Fornecedor e, por nenhum motivo, isso será considerado como descumprimento de suas obrigações. Caso a transferência bancária não possa ser efetuada em razão do encerramento da conta indicada pelo Fornecedor ou por qualquer motivo alheio à BAYER, um método alternativo de pagamento deverá ser combinado entre as Partes.

4.7. Com o intuito de evitar atrasos nos pagamentos, o Fornecedor deverá incluir nas faturas e nos recibos a descrição do Produto, tal como constam no Pedido de Compra, e o seu respectivo número, além de todas as informações obrigatórias para esses documentos, segundo as orientações e políticas internas da BAYER.

4.8. O Fornecedor assume a responsabilidade de manter atualizada toda a documentação pertinente quanto aos Produtos de acordo com a legislação vigente, com o intuito de não sofrer retenções incorretas, comprometendo-se a entregar à BAYER a documentação que esta lhe solicite o mais rapidamente possível.

4.9. O Fornecedor não poderá ceder os direitos e/ou as obrigações das faturas por elas geradas, salvo mediante autorização prévia e por escrito da BAYER. O Fornecedor se compromete a dar em garantia a presente CGF ou Pedido de Compra, tampouco a emitir, penhorar, descontar ou a negociar títulos pelos serviços prestados ou por seu fornecimento a ela, sem o consentimento por escrito da BAYER, estando sujeito à penalidade de pagar à BAYER uma multa do equivalente ao dobro dos valores penhorados ou dos títulos emitidos, penhorados, descontados ou de qualquer outra forma negociados.

4.10. A BAYER se reserva ao direito de impugnar ou de questionar a fatura e demais documentos relacionados ao faturamento a qualquer momento da relação comercial.

4.11. Quando da prestação de Serviços, havendo cessão ou empreitada de mão de obra, o Fornecedor deverá especificar na nota fiscal e/ou documento de cobrança qual percentual do preço refere-se à mão de obra e qual refere-se aos materiais utilizados, detalhando tais materiais, para que, do percentual relativo à mão de obra a BAYER retenha o percentual legalmente exigido em cumprimento às normas do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, sob pena de, em não informando, ser considerando o percentual descrito em legislação específica para fins de retenção.

5. Obrigações, Garantias e Responsabilidade do Fornecedor

5.1. O Fornecedor compromete-se a cumprir a prestação sob a sua atribuição, de acordo com as leis e com os regulamentos aplicáveis, incluindo todas as leis relacionadas à antissuborno, anticorrupção, lavagem de dinheiro, trabalhistas, tributárias e

RESTRICTED

previdenciárias, bem como as normas e as leis concorrenciais vigentes e/ou as normas complementares que vierem a ser proferidas no futuro. Além disso, o Fornecedor compromete-se a não oferecer nenhum pagamento ou benefício, direta ou indiretamente, a funcionários do governo, clientes, sócios comerciais, profissionais da saúde ou qualquer outra pessoa, com o intuito de assegurar um benefício indevido ou uma vantagem comercial desleal; tampouco afetará a tomada de decisões privadas ou públicas, ou o comportamento dos profissionais no momento de receitar, ou tampouco induzirá a alguém que viole os deveres ou os padrões profissionais.

5.1.1. O Fornecedor deverá exibir à BAYER, antes do início da execução do Pedido de Compra e, posteriormente sempre que por esta última solicitado, os comprovantes de cumprimento das obrigações referidas nesta cláusula, sob pena de, quer pela negativa de exibir quer pela constatação de inadimplemento, serem retidos pela BAYER os pagamentos devidos, até o respectivo atendimento da obrigação.

5.2. O Fornecedor reconhece e aceita expressamente que fica proibida a cessão, a transferência, a subcontratação, a delegação, a atribuição e/ou a cessão de qualquer um de seus direitos ou obrigações ao amparo deste acordo sem o consentimento prévio e por escrito da BAYER. Uma vez autorizada a subcontratação, o Fornecedor permanecerá responsável: (a) pela qualidade dos serviços prestados por tais terceiros e pelo cumprimento integral das obrigações a eles atribuídas; (b) por todo e qualquer dano causado, por elas e pessoas a elas relacionadas à BAYER, seus empregados ou terceiros a ela relacionados. O Pedido de Compra obriga as partes e seus respectivos sucessores e cessionários. Em caso de subcontratação, o Fornecedor permanecerá como único e integral responsável pelas obrigações aqui assumidas perante a BAYER.

5.2.1. Em se tratando da prestação de serviços, caberá ao Fornecedor manter à disposição da BAYER, sem ônus adicional, um preposto do seu quadro de funcionários, que será responsável pela orientação e supervisão das atividades, controle, direção técnica e administrativa dos seus colaboradores utilizados na execução e/ou entrega dos Produtos, como única e exclusiva empregadora e contratante quando tratar-se de subcontratados.

5.2.2. Sucessores e cessionários. Este acordo será vinculativo e reverterá em benefício das partes e de seus respectivos sucessores e cessionários. Este contrato não pode ser cedido, transferido ou novado, no todo ou em parte, por qualquer uma das partes a qualquer outra parte sem o consentimento prévio por escrito da outra parte; desde que, no entanto, a Bayer possa ceder, transferir ou novar, no todo ou em parte, os seus direitos e obrigações aqui definidos sem o consentimento prévio por escrito da outra parte a (a) qualquer entidade afiliada, ou (b) a um sucessor ou cessionário, seja por fusão, consolidação, compra ou de outra forma, dos negócios ou ativos da Bayer, ou partes deles, aos quais o objeto deste acordo se refere.

5.3. O Fornecedor garantirá à BAYER a livre supervisão e o controle dos Produtos a serem entregues e/ou dos trabalhos a serem realizados, devendo o Fornecedor prestar todas as facilidades para que isso seja praticado.

5.4. O Fornecedor deverá notificar a BAYER sobre qualquer defeito ou imperfeição dos Produtos entregues tão imediatamente quanto os referidos defeitos ou imperfeições forem identificados pelo Fornecedor.

5.5. Se os Produtos entregues e/ou os serviços não cumprirem o acordado ou apresentem alguma imperfeição, a BAYER poderá exigir, a seu critério:

- (i) que seja remediado o defeito ou fornecidos Produtos sem defeitos, e/ou
- (ii) cancelar o Pedido de Compra ou reduzir o preço de compra sob as disposições legais, e/ou
- (iii) a remuneração ou o reembolso da despesa desnecessária. A escolha por uma dessas opções não exclui as outras.

5.6. A responsabilidade atribuída ao Fornecedor na presente CGF compreende, ainda, qualquer produto fabricado por terceiros contratados ou subcontratados pelo Fornecedor.

5.7. Se o Fornecedor for notificado sobre um defeito, o tempo limite da garantia será estendido ao tempo entre o qual transcorra a notificação e a reparação do defeito. Se o Produto entregue pelo Fornecedor for substituído completamente por um novo, o tempo limite começará novamente; se o Produto foi parcialmente substituído, o período da garantia começará novamente para as novas peças.

5.8. Os Produtos ou os serviços que estejam submetidos a uma queixa por garantia permanecerão à disposição da BAYER até que ocorram as substituições.

5.9. Nos casos urgentes, ou se o Fornecedor omitir ou houver a falha na reparação de um defeito, a BAYER poderá eliminá-la por si própria e reduzir o pagamento ao Fornecedor ou se valer de um dos direitos e garantias mencionados na presente CGF.

5.10. A aceitação dos Produtos e/ou dos serviços do Fornecedor pela BAYER não afetará as obrigações ao amparo da garantia do Fornecedor.

5.11. O Fornecedor deverá contratar, quando aplicável e a seu próprio custo, um seguro de responsabilidade civil que cubra qualquer dano causado pelo Fornecedor e por seus empregados e/ou subcontratados como consequência dos Produtos e/ou dos serviços entregues e/ou prestados. O Fornecedor deverá entregar à BAYER uma cópia da apólice indicando o montante

RESTRICTED

assegurado por cada sinistro sempre que a BAYER assim solicitar. Além disso, o Fornecedor deverá contratar o seguro de transporte dos Produtos, que, em todos os casos, será arcado pelo próprio, salvo acordo em contrário.

5.12. Qualquer máquina, aparelho etc., fornecidos à BAYER em comodato serão assegurados pelo Fornecedor contra os riscos usuais. Qualquer outra responsabilidade da BAYER relacionada a tais máquinas, aparelhos etc. ou danos será excluída, a menos que tenha sido causado voluntariamente ou por negligência.

5.13. O Fornecedor escolherá o modo de transporte mais favorável e mais conveniente para a BAYER, a menos que haja instruções precisas contrárias da BAYER em relação a isso.

5.14. O Fornecedor sempre embalará, marcará e enviará os Produtos perigosos de acordo as regulações nacionais ou internacionais apropriadas. Os documentos que acompanham estes Produtos demonstrarão qualquer detalhe requerido pelas normas e regulamentos de transporte.

5.15. O Fornecedor será o responsável por qualquer dano causado pelo descumprimento destas disposições e pagará qualquer despesa oriunda de tal descumprimento. Da mesma forma, também será o responsável por se assegurar de que estes requisitos de envio estejam contemplados por seus subcontratados.

5.16. Qualquer envio de Produtos dos quais a BAYER não possa aceitar a entrega devido ao descumprimento destas disposições, serão armazenados à custa e sob o risco do Fornecedor. A BAYER terá o direito de verificar o conteúdo e a condição desses envios.

5.17. A transmissão da propriedade dos Produtos ou dos bens fornecidos pelo Fornecedor será feita na medida em que a BAYER os aceite com a sua plena satisfação, e que o Fornecedor assuma o risco de sua perda até que estes sejam entregues à BAYER com sua plena satisfação.

5.18. O Fornecedor garante que as patentes, licenças ou direitos de propriedade intelectual de terceiros não serão violados como consequência da entrega e/ou da utilização dos Produtos. Neste sentido, toda soma devida em consequência da licença e/ou cessão desses direitos será arcada de forma exclusiva pelo Fornecedor.

5.19. Os moldes, modelos, ferramentas, filmes, desenhos especificados, reproduções, projetos e/ou artes finais, que possam ter sido feitos pelo Fornecedor para lhe permitir a execução do Pedido de Compra, fazem parte do valor total a ser pago pela BAYER pela execução do Pedido de Compra.

5.19.1. Os moldes, modelos, ferramentas, filmes, desenhos especificados, reproduções, projetos e/ou artes finais serão de propriedade da BAYER, ainda que permaneçam em posse do Fornecedor.

O Fornecedor estará obrigado a entregá-los mediante a solicitação da BAYER, bem como realizará a respectiva transferência da propriedade, quando aplicável, após a conclusão do fornecimento objeto deste Pedido de Compra.

5.20. O Fornecedor entregará à BAYER em tempo hábil, sem custos para a BAYER e sem a necessidade de uma solicitação especial para fazê-lo, toda a documentação necessária para o uso, a instalação, o processo, a armazenagem, a operação, o serviço, a inspeção, a manutenção ou a reparação dos Produtos.

5.21. O Fornecedor será o responsável e manterá a BAYER isenta contra qualquer perda, dano ou sanção incorrida como consequência da violação ou do descumprimento de qualquer uma das obrigações estipuladas na presente CGF por parte do Fornecedor.

5.22. O Fornecedor não deverá fazer referência, direta ou indiretamente, à BAYER, ao Pedido de Compra, aos Serviços e/ou Produtos ora contratados, para qualquer tipo de divulgação, promoção ou publicação, salvo expressa autorização por escrito da BAYER.

5.23. O Fornecedor terá a todo momento a plena e a exclusiva responsabilidade pela condução do seu negócio, não existindo vínculo empregatício entre a BAYER, o Fornecedor e/ou seus terceiros e/ou subcontratados, atuando como empresa independente, por sua conta e risco. O Fornecedor entregará o Produto em plena conformidade com as atividades normais e específicas de sua operação comercial.

5.24. Se forem conduzidos trabalhos de empreitada, manutenção, inspeção, reparações etc., em qualquer uma das instalações da BAYER, tal trabalho estará em conformidade com as Normas de Segurança da BAYER. Esta documentação será entregue no início dos trabalhos ou devem ser solicitadas ao Departamento de Segurança da BAYER. A BAYER não será a responsável por nenhuma propriedade do Fornecedor ou de seu pessoal que seja utilizado nas instalações da BAYER para a entrega dos Produtos.

5.25. O Fornecedor será integralmente responsável pelo pagamento dos salários, encargos sociais e pela inscrição de seus empregados e/ou terceiros utilizados para o cumprimento de suas obrigações em uma Seguradora de Riscos de Trabalho, bem como pelo cumprimento das demais obrigações oriundas das leis trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Mediante a solicitação da BAYER, o Fornecedor deverá reconhecer o cumprimento dos encargos trabalhistas, devendo entregar para tais fins

RESTRICTED

as cópias da documentação correspondente mediante a solicitação da BAYER. Caso este requisito não seja cumprido, a BAYER estará automaticamente autorizada a rescindir os efeitos do Pedido de Compra por dolo exclusivo do Fornecedor sem que seja necessária uma prévia interpelação e sem que isso gere quaisquer direitos de indenização ao Fornecedor.

5.26. O Fornecedor assume todas as responsabilidades trabalhistas, previdenciárias e fiscais, inclusive aquelas decorrentes de modificações na legislação em vigor, relativas ao seu pessoal e subcontratados. Caso haja ação trabalhista reclamatória envolvendo serviços prestados à BAYER, o Fornecedor tratará de isentá-la e, não conseguindo, se houver condenação e a BAYER for compelida a efetuar o pagamento de quaisquer valores, inclusive, mas não se limitando, a custos com honorários advocatícios, fica facultado à BAYER em efetuar a compensação entre os valores que o Fornecedor tenha a receber e o valor pago ou então solicitar reembolso da importância a seu exclusivo critério, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do efetivo pagamento. Mencionadas despesas serão corrigidas monetariamente com base na variação do IGP-M/FGV, desde a data do desembolso até a data do seu reembolso.

5.27. A BAYER e o Fornecedor declaram que não há entre elas uma relação de controle ou de participação de uma na outra, ou tampouco de que são sociedades vinculadas.

5.28. O Fornecedor está obrigado a admitir controles e/ou auditorias em todos os casos em que a BAYER assim requeira, podendo ser programados ou súbitos em função do que a BAYER disponha oportunamente. Fica facultado à BAYER a vistoria dos Produtos e/ou Serviços, quando da execução deles na unidade da BAYER e/ou no estabelecimento do Fornecedor, a fim de verificar que todas as condições ora acordadas estão sendo devidamente cumpridas. O pagamento do Pedido de Compra será proporcional a entrega efetiva pelo fornecedor dos Produtos e/ou Serviços.

5.29. Se forem necessárias provas/testes para os Produtos, o Fornecedor absorverá os custos de tais provas/testes, incluindo os seus custos de pessoal. Tais custos poderão ser absorvidos pela BAYER desde que previsto em negociação anterior e incluída no Pedido de Compra.

5.30. Se, por algum defeito que se encontre nos Produtos se faça necessário repetir as provas/testes ou leve a provas/testes adicionais, o Fornecedor pagará todo o custo de pessoal e os outros custos vinculados. O Fornecedor também pagará todos os custos de pessoal e outros custos em que se incorra com relação à prova/teste dos materiais usados por ele na execução da ordem.

5.31. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas no presente Pedido de Compra ou em decorrência de lei, obriga-se o Fornecedor a:

- (i) Manter como seus empregados toda a mão-de-obra necessária ao cumprimento do Pedido de Compra, pagando-lhes os salários ou quaisquer outras remunerações devidas e responsabilizando-se por todos os respectivos encargos de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária e securitária, exibindo à BAYER, sempre que solicitado pela mesma, os respectivos comprovantes, sob pena de, quer pela negativa de exibir quer pela constatação de inadimplemento, serem retidos pela BAYER os pagamentos devidos, até o respectivo atendimento da obrigação;
- (ii) Responsabilizar-se, durante e após a vigência do Pedido de Compra, por qualquer reivindicação de seus empregados e/ou pessoal contratado contra a BAYER ou suas coligadas em razão da execução dos serviços;
- (iii) Ressarcir a BAYER de toda despesa que esta venha a ter em razão de inadimplemento das obrigações ora assumidas;
- (iv) Responsabilizar-se pelos riscos e acidentes do trabalho ocorridos com seus empregados/pessoal contratado na execução dos serviços e/ou entrega dos produtos;
- (v) Adotar identidade profissional própria para uso de seus empregados/pessoal na execução dos serviços;
- (vi) Quando da execução dos serviços nas dependências da BAYER, obedecer e fazer com que seus empregados/pessoal contratado obedeçam as normas e instruções da BAYER relativas a qualidade, saúde, meio ambiente e segurança, bem como a conservar limpos e em perfeitas condições de uso os locais de entrega dos produtos e/ou execução dos serviços;
- (vii) Utilizar adequadamente todos os bens materiais e imateriais que lhe sejam disponibilizados pela BAYER para a execução dos serviços, seguindo, quando for o caso, as orientações técnicas aplicáveis;
- (viii) Responsabilizar-se por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar à BAYER ou a terceiros durante o cumprimento do presente Pedido de Compra, respondendo inclusive por suas subcontratadas, no que tange às indenizações devidas;
- (ix) Responder pelo ônus decorrente de quaisquer pleitos e reclamações trabalhistas propostas por seus empregados ou pessoal contratado contra a BAYER, em razão da execução dos serviços ora contratados;
- (x) Preservar a BAYER e indenizá-la, quando for o caso, com relação a quaisquer reclamações, perdas, processos, ações e reivindicações decorrentes dos Itens por ele fornecidos, ou do descumprimento dos termos e condições aqui previstos e/ou da legislação vigente;
- (xi) Obter toda e qualquer autorização legal necessária à perfeita execução do Pedido de Compra.

6. Propriedade Intelectual, Patentes e Direitos de Terceiros, Desenhos, Ferramentas, Moldes, Matrizes

6.1. O Fornecedor concorda que todos os direitos sobre as criações que resultarem da presente contratação, sejam de natureza autoral ou de propriedade industrial, de forma irrevogável e irretratável, a título gratuito, serão da BAYER, podendo a BAYER dispor de todas as modalidades de utilização, fruição e disposição, sem qualquer restrição, inclusive de espaço, idioma, território, tempo, quantidade de exemplares, número de emissões, transmissões, retransmissões, edições, reedições, impressões e

RESTRICTED

veiculações, não cabendo qualquer remuneração à Fornecedor a título de direitos patrimoniais de propriedade intelectual, e ainda poderá, reproduzir e registrar e/ou patentear em nome próprio ou de terceiros por ela indicados, a qualquer tempo e lugar, no Brasil ou exterior, sem qualquer ônus, obrigando o Fornecedor a assinar os documentos e colaborar no que for necessário para a transferência de direitos e consecução do registro ou patente. Todo e qualquer material ou item de propriedade industrial disponibilizado pela BAYER ao Fornecedor permanecem de propriedade exclusiva da BAYER, não devendo ser utilizados para quaisquer finalidades que não as previstas no Pedido de Compra ou no contrato, devendo ser devolvidos imediatamente à BAYER mediante solicitação.

6.1.1. Caberá ao Fornecedor obter de seus empregados, administradores, colaboradores e prestadores de serviços as cessões de direitos patrimoniais de propriedade intelectual necessárias ao atendimento das disposições do item acima.

6.2. O Fornecedor desde já reconhece e concorda em respeitar a propriedade intelectual da Bayer Intellectual Property e/ou de qualquer empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da BAYER, na qualidade de titular dos direitos e da BAYER, na qualidade de licenciada sobre as marcas indireta ou diretamente relacionadas ao objeto dos serviços ou fornecimento, bem como o direito da BAYER de desenvolver, assegurar, registrar, licenciar, sublicenciar, utilizar e reproduzir as mesmas, que se relacionem com a comercialização, a propaganda e a promoção no Brasil.

6.3. É vedado ao Fornecedor o uso de sua relação comercial com a BAYER para quaisquer fins publicitários, seja por impressos ou outros meios de divulgação, exceto com a concordância prévia e por escrito da BAYER. Ademais, o Fornecedor, salvo consentimento prévio e escrito da BAYER, não utilizará o nome BAYER S.A., marcas, logotipos ou desenhos detidos pela BAYER, pela Bayer Intellectual Property ou por empresas a elas coligadas.

6.4. Desenhos industriais, projetos, modelos de utilidade, invenções, quaisquer informações ou documentos entregues pela BAYER ao Fornecedor ou que forem elaborados pelo Fornecedor em decorrência do Contrato e/ou com a utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos fornecidos pela BAYER, permanecerão de propriedade exclusiva da BAYER, não devendo ser utilizados para quaisquer finalidades que não as previstas no Contrato, e devendo ser devolvidos imediatamente à BAYER mediante solicitação.

7. Inadimplência e Descumprimentos

7.1. Salvos nos casos já previstos em CGF, na hipótese de inadimplemento, a parte lesada, quando aplicável, deverá notificar por escrito a outra parte para que esta última tome as providências necessárias para sanar o inadimplemento em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da ciência da referida notificação. Não sendo aplicável ou não sendo sanado o inadimplemento, a parte lesada poderá dar por rescindido o presente Pedido de Compra, mediante simples notificação à parte faltosa, sem prejuízo da indenização por eventuais perdas e danos/lucros cessantes devida por esta última.

7.2. No caso de descumprimento da entrega do(s) Produto(s) requerido(s) através de um Pedido de Compra por parte do Fornecedor, a BAYER terá o direito de descontar, por cada dia de atraso na entrega, o equivalente a dois por cento (2%) da fatura correspondente ao(s) Produto(s) entregue(s) com atraso, a título de multa.

7.3. Adicionalmente ao estabelecido no ponto anterior, a BAYER se reserva ao direito de rescindir total ou parcialmente o Pedido de Compra, se o Fornecedor não cumprir as condições do Pedido de Compra e/ou da CGF.

8. Tolerância

8.1. O fato de que a BAYER, a qualquer momento, não requeira do Fornecedor o cumprimento de qualquer uma das disposições previstas na presente CGF não afetará de qualquer modo o seu direito de requerer tal cumprimento a qualquer momento no futuro.

8.2. O não exercício pela BAYER dos seus direitos e dos seus poderes não implica em qualquer renúncia a eles, reservando-se ao seu exercício e na ocasião que julgue conveniente.

8.3. Qualquer tolerância ou concessão das partes será considerada mera liberalidade, não constituindo novação, precedente invocável, renúncia ou perda de quaisquer direitos ou direito adquirido pela outra parte.

9. Prazo/Validade e Vigência

9.1. Salvo expressa disposição em contrário e salvo nas hipóteses de compra de produtos ou materiais, o Pedido de Compra entrará em vigor na data de assinatura e vigorá pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser resiliado por qualquer das partes, a qualquer tempo, sem ônus, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência.

9.2. No caso de que qualquer uma das disposições desta CGF e/ou do Pedido de Compra seja inválida de acordo com alguma lei atual ou futura, as demais disposições deverão ser mantidas em vigência em todos os seus outros aspectos.

9.3. A presente CGF é válida até a entrega/execução final do Produto.

RESTRICTED

10. Confidencialidade e Privacidade de Dados

10.1. O Fornecedor utilizará as informações e/ou a documentação (seja por escrito ou verbal ou por qualquer meio) as quais tenha acesso em virtude da emissão, da execução e/ou da finalização da presente CGF e/ou do Pedido de Compra ou da relação comercial que dela se extraia, de acordo com a legislação vigente do território sobre matéria de confidencialidade e privacidade de dados, não podendo utilizá-las em benefício próprio e/ou de terceiros.

10.2. O Fornecedor adotará as precauções necessárias para manter a sua confidencialidade durante a vigência e após a sua relação com a BAYER.

10.3. Para maiores esclarecimentos, todo material, documento, informação e/ou direito de propriedade intelectual e/ou know-how de propriedade da BAYER que for entregue e/ou trazido ao conhecimento do Fornecedor como consequência do Pedido de Compra permanecerá sob posse da BAYER e não deverá ser utilizado para outros fins ou propósitos que não os expressamente acordados, nem reproduzidos ou entregues a terceiros por parte do Fornecedor.

10.4. O Fornecedor deverá entregar à BAYER, quando esta assim disponha, todos os materiais, as suas cópias e/ou duplicatas emitidos sem qualquer restrição e atraso.

10.5. No caso de violação da confidencialidade assumida pelo fornecedor, a BAYER terá o direito de reivindicar os danos e os prejuízos; sem detrimento às ações que lhe caibam e das normas criminais aplicáveis para a violação de sigilos, caso aplicável.

10.6. A fim de prestar os Serviços, tal como acordados no âmbito do presente Contrato, o Fornecedor poderá ter contato com dados pessoais de interesse da BAYER, ou seja, qualquer informação relacionada a uma pessoa ou empresa identificada ou identificável, tais como, mas não se limitando a: nomes, telefones pessoais, informações de contato (p.e.: endereço, endereço de e-mail, número de telefone de trabalho, número de telefone móvel, número de fax), atribuições de trabalho, dados bancários, status de emprego, dados organizacionais da companhia, dados de Tecnologia da Informação (p.e.: códigos de acesso, dados de uso, datas de último login, dados incidentes), detalhes de comunicação de mensagens eletrônicas, solicitações de serviços ou qualquer outra informação relacionada com os negócios relevantes de funcionários, clientes, fornecedores ou contratados (pessoas ou instituições) da BAYER (os #Dados Pessoais#). Especialmente em relação aos Dados Pessoais, o Fornecedor poderá recolher, processar e utilizar os dados pessoais em nome e sob a direção da BAYER. O Fornecedor, porém, deverá utilizar os Dados Pessoais, exclusivamente no âmbito necessário para prestação dos Serviços objeto do presente Contrato.

10.7. Com relação à proteção das informações e da privacidade de dados, incluindo Dados Pessoais, o Fornecedor garante que a execução dos Serviços objeto deste Contrato cumprirá com os padrões de segurança exigidos pela legislação vigente aplicável, especialmente a Lei do Marco Civil da Internet nº 12.965/14, a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/18, e as especificações de segurança previstas nas normas ISO/IEC 27001, aplicável especificamente ao escopo do objeto deste Contrato, ISAE 3402, SOC 2 e SOC 3, oferecendo assim garantias quanto à disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações obtidas, processadas, trafegadas e armazenadas.

10.8. Na medida em que o Fornecedor recolha, processe e/ou utilize os Dados Pessoais em nome da BAYER, o Fornecedor deverá:

- (i) processá-los apenas de acordo com as instruções da BAYER e em conformidade com as obrigações legais obrigatórias aplicáveis no Brasil e em todos os países e/ou jurisdições relevantes;
- (ii) adotar, manter e aplicar políticas de segurança adequadas, tais como, mas não se limitando a (a) controle de acesso, (b) controle de entrada de dados, (c) controle de transferência e processamento de dados, e (d) controle de disponibilidade;
- (iii) proteger e salvaguardar os Dados Pessoais da BAYER como se seus os fossem; e (iv) confirmar que obteve todas as autorizações legalmente exigidas para transferir quaisquer Dados Pessoais da BAYER para dentro da organização do Fornecedor.

10.9. Todos os subcontratos ou acordos que o Fornecedor possa celebrar em conexão com este contrato devem conter disposições similares a está no que tange à proteção de Dados Pessoais.

10.10. Não obstante o dever de cada parte em cumprir com as respectivas obrigações de acordo com as leis de privacidade e/ou proteção de dados, o Fornecedor será responsável ainda por (i) utilizar os Dados Pessoais em conformidade com as disposições constantes na legislação de proteção de dados em vigor e (ii) impor aos seus funcionários e a outras pessoas envolvidas no processamento de dados a proibição de coleta, processamento ou uso não autorizado de Dados Pessoais.

10.11. O Fornecedor não deve responder a quaisquer pedidos externos de informação, e deverá comunicar a BAYER imediatamente quando da ocorrência de qualquer solicitação nesse sentido.
O sigilo de dados sobrevive à expiração, rescisão ou cancelamento deste contrato.

10.12. O Fornecedor obriga-se a atender requisições sobre Dados Pessoais provenientes da BAYER quanto à retificação, apagamento, bloqueio e/ou cedidos a terceiros dentro de um prazo de 5 dias úteis. A BAYER possui o direito de instruir o Fornecedor, a qualquer momento, em relação ao tipo, extensão e procedimentos de utilização dos Dados Pessoais.

RESTRICTED

10.13. A BAYER reserva-se ao direito de, antes do início de qualquer processamento de dados em nome da BAYER e em intervalos regulares subsequentes, auditar as medidas técnicas e organizacionais implementadas pelo Fornecedor. O Fornecedor deve, a pedido da BAYER, apresentar toda e qualquer informação, documentação e outros meios de prova necessários à condução de uma auditoria. No decurso dessa auditoria, a BAYER poderá, a seu exclusivo critério, não se limitando a esta medida, durante o horário comercial normal e sem interromper as operações comerciais do Fornecedor, conduzir uma inspeção no local das operações comerciais do Fornecedor ou ter a mesma conduzida por um terceiro qualificado.

10.14. O Fornecedor será responsável por indenizar qualquer pessoa que tenha sofrido um dano em consequência de qualquer violação exclusiva das disposições contidas nesta Cláusula. Caso a BAYER seja obrigada a desembolsar quaisquer custos, encargos, despesas ou indenizações a este título, deverá ser reembolsada pelo Fornecedor no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento de notificação neste sentido.

10.15. Ao final do Contrato, qualquer que seja sua causa, ou durante a vigência, em até 15 (quinze) dias da solicitação por escrito da BAYER, o Fornecedor obriga-se a devolver à BAYER ou comprovadamente destruir todas as Informações Confidenciais (e os meios em que se encontram registradas tais informações) que lhe tenham sido concedidas com base neste Contrato, incluindo todos os backups realizados durante a vigência deste instrumento, sem poder reter qualquer cópia das mesmas. A extinção deste Contrato entre as partes, por qualquer motivo, revoga imediatamente qualquer autorização de utilização e processamento dos Dados Pessoais, ficando expressamente vedado ao Fornecedor a utilização para qualquer fim que o previsto por meio do Contrato, sob pena de responsabilidade civil e criminal.

11. Segurança da Informação

11.1. Em relação à proteção das informações e da privacidade de dados, o Fornecedor, quando aplicável, garante que o provedor de serviços que contratar para a realização do(s) Produto(s) objeto do Pedido de Compra e/ou contrato cumprirá com os padrões de segurança exigidos pela legislação vigente aplicável, especialmente a Lei do Marco Civil da Internet nº 12.965/14, e as especificações de segurança previstas nas normas ISO/IEC 27001, aplicável especificamente ao escopo do objeto deste Contrato, ISAE 3402, SOC 2 e SOC 3, e eventuais atualizações legislativas posteriores, oferecendo assim garantias quanto à disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações obtidas, processadas, trafegadas e armazenadas.

11.2. Sempre que os Produtos demandarem acesso aos sistemas de informática da BAYER, as Partes estabelecerão conjuntamente os acessos necessários à execução de tais atividades.

11.3. O Fornecedor deverá seguir os procedimentos (criptografia, controles de acesso, níveis de segurança, dentre outras medidas) indicados pela BAYER, relacionados ao tratamento e manipulação das informações desta última. Tais precauções somente poderão ser abandonadas ou alteradas mediante comunicação por escrito da BAYER.

12. Farmacovigilância (quando aplicável)

12.1. Caso tome conhecimento de eventos adversos, de reações adversas ou de outras informações relevantes de segurança de produtos medicinais da BAYER, ou pelo recebimento de reclamações técnicas dos referidos produtos, o Fornecedor deverá informar à BAYER sobre isso o mais rapidamente possível e, em nenhum caso, depois de 01 (um) dia útil de haver tomado conhecimento deles. Para tais fins, o Fornecedor deverá entrar em contato via telefone (+55 11 56945150) ou e-mail (drugsafety.brasil@bayer.com).

13. Consentimento

13.1. Por meio da presente e em cumprimento à legislação vigente, o Fornecedor autoriza expressamente a BAYER a utilizar, a transferir e a compartilhar com terceiros (incluindo outras empresas do seu Grupo Econômico), a informação que possa ser extraída da presente relação comercial, com o intuito de ser armazenada, processada, tramitada, analisada e/ou utilizada com a finalidade de levar adiante a relação comercial mencionada e para que a BAYER possa desenvolver plenamente o seu objeto social.

14. Cumprimento das Leis e anticorrupção

14.1. A Fornecedor declara, por seus sócios, administradores, funcionários, estagiários, prepostos e/ou subcontratados, que:

14.2. Desempenhará quaisquer atividades relativas a este Contrato de maneira condizente com as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo qualquer Lei Anticorrupção e Antitruste.

14.3. Não ofereceu, prometeu ou autorizou, nem oferecerá, prometerá ou autorizará, a oferta, doação ou pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer quantia ou algo de valor em benefício de clientes, parceiros de negócios, profissionais da saúde ou qualquer outra pessoa, com o objetivo de assegurar um benefício indevido ou vantagem comercial desleal, influenciar a tomada de uma determinada decisão ou prescrição médica*, ou ainda induzir alguém a violar deveres ou normas profissionais.

RESTRICTED

14.4. Não ofereceu, prometeu ou autorizou, nem oferecerá, prometerá ou autorizará, a oferta, doação ou pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer quantia ou algo de valor em benefício de qualquer Autoridade, com o objetivo de influenciar indevidamente qualquer ato, omissão ou decisão dessa Autoridade, visando obter ou reter negócio ou vantagens e/ou induzir alguém a desempenhar atividades que violem, ainda que potencialmente, qualquer Lei Anticorrupção, incluindo a prática das condutas previstas no Art. 5º da Lei 12.846/2013.

14.5. Não está, direta ou indiretamente (i) sob investigação ou monitorada em virtude de denúncia relacionada ao descumprimento de Lei Anticorrupção; (ii) sujeita a processo judicial e/ou administrativo em curso ou foi condenada sob a acusação de descumprimento de Lei Anticorrupção; (iii) punida, listada como inidônea ou proibida ou com restrições de direitos de contratar com qualquer Autoridade Governamental; (iv) sujeita a restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer Autoridade Governamental; (v) publicamente acusada ou suspeita de práticas de corrupção ou atos lesivos contra a administração pública.

14.6. Nenhum Diretor, Sócio ou Acionista do Fornecedor é Autoridade, e nenhuma Autoridade tem direito ou interesse em nenhum pagamento ou algo de valor fornecido pela BAYER a Fornecedor.

14.7. Não prática ou praticará, nas licitações e/ou contratos públicos em que participa ou participará, incluindo, mas não se limitando aqueles que envolvem os Produtos da BAYER, nenhuma das condutas previstas no Art. 5º, Inciso IV, da Lei 12.846/2013.

14.8. Para fins da presente Cláusula, "Autoridade" significa qualquer autoridade, funcionário, agente, representante ou qualquer outra pessoa, agindo oficialmente ou em nome de (i) qualquer órgão ou entidade da administração pública, nacional ou estrangeira, federal, estadual ou municipal; (ii) qualquer partido ou candidato político; ou (iii) qualquer organização internacional pública.

14.9. Para fins da presente Cláusula, "Lei Anticorrupção" significa:

- (i) o "US Foreign Corrupt Practices Act - FCPA", de 1977;
- (ii) o "UK Bribery Act", de 2010;
- (iii) a Lei 12.486/2013; ou
- (iv) qualquer outra Lei ou Decreto, federal, estadual ou municipal, que de alguma forma regulem a matéria "Anticorrupção".

14.10. O Fornecedor reportará imediatamente à BAYER, por escrito, qualquer suspeita ou constatação de violação dos princípios acima, quando relativos aos negócios da BAYER e, nestes casos, cooperará integralmente com a BAYER no exame do assunto.

14.11. Caso a BAYER tome ciência ou tenha evidências suficientes para acreditar que o Fornecedor violou qualquer dos princípios supramencionados, a BAYER poderá, de pleno direito, rescindir o contrato imediatamente. Em caso de rescisão nos termos desta Cláusula, o Fornecedor não fará jus a qualquer indenização ou pagamento adicional por conta de tal rescisão.

14.12. Durante a vigência deste Contrato e pelo prazo de 1 (um) ano após o seu término, a BAYER ou seus auditores externos devidamente autorizados, mediante aviso encaminhado com antecedência razoável o Fornecedor e às expensas da BAYER, terá o direito de examinar e copiar livros, gravações e outros documentos ou materiais relativos à execução deste Contrato, exceto informações relativas a salário, com o único propósito de verificar se o Fornecedor tem cumprido com as obrigações de Compliance estabelecidas na presente Cláusula.

15. Direitos Humanos

15.1. BAYER adere e respeita os direitos humanos em todos os locais nos quais opera, tanto em nível interno quanto em seu âmbito de influência externo. Isto posto, o Fornecedor se obriga a se comportar de forma justa e legal, comprometendo-se a respeitar e a fomentar o respeito dos direitos humanos, também em sua cadeia de fornecimento. Será dever do Fornecedor assegurar que sejam tomadas as medidas de segurança pelo pessoal sob sua atribuição, para que sejam cumpridas as obrigações previstas no Pedido de Compra. Isso inclui, entre outros, o controle seguro dos implementos de trabalho e o fornecimento aos empregados dos equipamentos de segurança adequados, quando assim couber. A posição da BAYER em matéria de direitos humanos é inequívoca e, consequentemente, o Fornecedor se compromete a: (i) não empregar menores de 16 (dezesseis) anos, a não ser na condição de aprendizes, e neste caso só a partir de 14 (quatorze) anos, e exigir que as subfornecedores autorizadas pela BAYER cumpram com essa obrigação; (ii) não empregar menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e exigir que as subfornecedores autorizadas pela BAYER cumpram com essa obrigação; e (iii) não explorar, em qualquer hipótese, o trabalho análogo ao escravo, infantil e não empregar adolescentes em atividades noturnas, perigosas e insalubres, respeitando a Lei nº 8.069/90 # Estatuto da Criança e do Adolescente.

16. Do código de conduta para os Fornecedores

16.1. O Fornecedor declara ter ciência do conteúdo do Código de Conduta para os Fornecedores da BAYER, o qual está disponível no link <https://www.bayer.com.br/pt/sustentabilidade/gestao-de-fornecedores>, e se obriga a realizar o fornecimento/prestar os serviços em conformidade com o mesmo. A BAYER terá o direito de, eventualmente e a seu critério, auditar o cumprimento de tal Código pelo Fornecedor, bem como avaliar o desempenho de sustentabilidade do fornecedor, seja por avaliação (online,

RESTRICTED

questionário impresso ou de outra forma definida pela BAYER) ou por uma auditoria presencial, a ser conduzida diretamente pela BAYER ou por um terceiro que ela indicar. O desempenho de sustentabilidade será avaliado através da comparação com os princípios do Código de Conduta do Fornecedor da Bayer.

17. Caso Fortuito ou Força Maior

17.1. Nenhuma das partes será considerada como a responsável, nem estará sujeita à imposição de sanções pelo descumprimento ou pelo atraso de suas obrigações objeto desta CGF e/ou do Pedido de Compra, quando o referido descumprimento ou atraso for motivado por caso fortuito ou de força maior, em conformidade com a legislação vigente. Entre outros, serão considerados fatos de caso fortuito ou de força maior: guerra, guerrilha, atos de terrorismo, sequestro, motim, distúrbio, piquete, incêndio, inundação, temor, terremoto, erosão, cataclismo, pandemias modificações legislativas ou normativas (sem se limitar a regulações cambiais) ou, de modo geral, qualquer causa fora de controle de qualquer uma das partes ou não atribuível a elas, sempre que se impossibilite a entrega dos Produtos. Nesse caso, a parte afetada comunicará a referida situação à outra dentro dos cinco dias úteis seguintes ao evento, incluindo todas as informações disponíveis relacionadas a ele, na medida em que as circunstâncias assim a permitam. Para efeitos da presente cláusula, as greves não serão consideradas caso fortuito ou de força maior, a menos que se trate de movimentos trabalhistas imprevistos ou imprevisíveis ou da totalidade de alguma indústria envolvida com a entrega dos Produtos.

18. Notificações e a Lei aplicável

18.1. Todas as notificações ou informações enviadas em razão do Pedido de Compra deverão ser encaminhadas por escrito e por qualquer meio que assegure o seu recebimento, com um aviso de recebimento. Para tais fins o Fornecedor e a BAYER fixam o seu domicílio naquele consignado no Pedido de Compra.

18.2. As Partes envidarão seus melhores esforços para dirimir, de forma amigável, quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da interpretação das cláusulas da presente CGF, bem como quaisquer outras questões que digam respeito às relações estabelecidas entre as Partes (#Conflito#). Não sendo possível, contudo, chegar a uma solução amigável no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da notificação de uma Parte à outra da existência de um Conflito, tal assunto será submetido ao judiciário. Para dirimir qualquer controvérsia, as Partes se submeterão à lei Brasileira e à jurisdição e à competência do foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia a qualquer outro foro e/ou jurisdição que lhes possa corresponder.

19. Sustentabilidade

19.1. O Fornecedor é obrigado a organizar seus negócios com a Bayer em conformidade com as expectativas da Bayer relacionadas aos direitos humanos e ao meio ambiente, bem como outros tópicos de sustentabilidade, conforme descrito no Código de Conduta do Fornecedor da Bayer ("Bayer SCoC"), que pode ser acessada através <https://www.bayer.com/en/procurement/supplier-code-of-conduct> (versão datada de 31 de dezembro de 2022). A Bayer reserva-se o direito de alterar esta Cláusula de Sustentabilidade, bem como o Bayer SCoC, se as expectativas da Bayer relacionadas aos direitos humanos e ao meio ambiente mudarem e informará o Fornecedor sobre isso o mais rápido possível. O Fornecedor deve reconhecer a conformidade contínua com tal SCoC ou cláusula alterada, conforme o caso.

19.2. O Fornecedor abordará as disposições aplicáveis do Bayer SCoC aos seus fornecedores e garantirá que as disposições aplicáveis do Bayer SCoC sejam cumpridas por si mesmo e por seus fornecedores, incluindo o acesso ao portal de reclamações da Bayer (Compliance Hotline | bayer.com) especificada no SCoC da Bayer.

19.3. A Bayer reserva-se o direito de avaliar ou auditar (auditoria no local ou remota, questionário on-line ou em papel, sistemas de certificação reconhecidos ou sistemas de auditoria, etc.) para garantir e verificar a conformidade com o acima mencionado. Uma avaliação ou auditoria pode ser executada diretamente pela Bayer ou por um terceiro qualificado. O Fornecedor deverá, sem demora injustificada, (i) comunicar à Bayer por escrito quaisquer riscos identificados e violações dos princípios descritos no Bayer SCoC e (ii) tomar as medidas corretivas apropriadas para prevenir, pôr termo ou minimizar a violação. A Bayer reserva-se o direito de (i) aplicar um conceito para acabar ou minimizar uma violação e (ii) solicitar a cooperação do Fornecedor a este respeito. Se o Fornecedor não cumprir os requisitos do Bayer SCoC, e após um período de carência de três meses ter decorrido sem que as violações tenham sido eliminadas, a Bayer reserva-se o direito de (i) suspender o contrato até que tais violações tenham sido corrigidas, ou (ii) dar uma notificação extraordinária de rescisão após o prazo alinhado para a execução ter expirado de forma infrutífera e a critério exclusivo da Bayer.

19.4. O Fornecedor reconhece e apoia os esforços de Inclusão e Diversidade de Fornecedores da Bayer, seu compromisso com a participação de diversos negócios e a proibição de tratamento discriminatório na cadeia de suprimentos, conforme descrito no Bayer SCoC. O Fornecedor utilizará de esforços razoáveis para empregar fornecedores e subcontratados que atendam e apoiem tópicos de Inclusão e Diversidade quando apropriado e viável.

19.5. O Fornecedor deverá indenizar e proteger a Bayer e as empresas de seu Grupo Econômico contra todas as indenizações, reclamações de terceiros, multas ou perdas decorrentes, comprovadamente, de violações das obrigações aqui descritas ou no SCoC. Condições específicas para contratos de TechCom # Compras de Suprimentos e Serviços Técnicos As condições abaixo são

RESTRICTED

específicas para contrato de Compras de Suprimentos e Serviços Técnicos, porém, elas não excluem as obrigações que constam nas demais cláusulas da dessa CGF.

20. Reserva de propriedade

20.1. A transferência da propriedade dos objetos entregues para a Bayer será incondicional e não irá considerar o pagamento do preço.

20.2. Se a Bayer, através de um acordo individual, aceitar uma oferta de transferência de propriedade do Contratante condicionada ao pagamento do preço de compra, a reserva de propriedade do Contratante expirará, o mais tardar, no momento do pagamento do preço de compra da mercadoria entregue. A Bayer continuará com o direito de revender os produtos no decurso normal dos negócios mesmo antes do pagamento do preço de compra, atribuindo o crédito resultante antecipadamente; alternativamente, vale a reserva de propriedade simples e estendida à revenda. Em qualquer caso, todas as outras formas de reserva de propriedade são excluídas. Isto se aplica em particular à reserva de propriedade ampliada, à reserva de propriedade transmitida e à reserva de propriedade estendida para processamento posterior.

21. Concessão de direitos/transferência de direitos

21.1. As partes concordam que todos os direitos aos trabalhos, projetos, especialmente imagens e gráficos, fotografias, software, coletas de dados e/ou outros resultados do trabalho, incluindo os rascunhos associados, documentos de planejamento, documentação e informações (doravante denominados coletivamente "resultados do trabalho"), que são o objeto do contrato e que foram criados individualmente pelo Contratante para a Bayer, são concedidos exclusivamente para a Bayer. As Partes concordam ainda que a Bayer tem o direito de usar, explorar, complementar, modificar e processar esses resultados de trabalho (também além dos propósitos comerciais da Bayer e do objetivo visado com o pedido específico) de uma forma compreensiva por um período de tempo ilimitado e de combiná-los com outros trabalhos ou objetos, bem como de transferi-los de forma modificada e não modificada para empresas do grupo e outros terceiros. O Contratante concede à Bayer o direito de uso completo desses documentos já no momento de sua criação.

21.2. Assim, ao celebrar este contrato, o Contratante concederá à Bayer os direitos exclusivos e irrevogáveis de uso dos resultados do trabalho acima mencionados criados pelo Contratante e protegidos pela lei de direitos autorais, bem como a todas as revisões e/ou modificações desses resultados do trabalho, são transferíveis no todo ou em parte e podem ser sublicenciados no todo ou em parte. Esta concessão de direitos inclui todos os direitos de exploração e uso, em especial os direitos de reprodução, distribuição, exibição, palestra, execução e apresentação, os direitos de envio, apresentação, aluguel, empréstimo e banco de dados, os direitos de cinemas e vídeos (incluindo todos os sistemas de armazenamento audiovisual), o direito de merchandising, assim como os direitos de reprodução por suportes de imagem ou som interativos e não interativos, a reprodução de transmissão de rádio e de disponibilização ao público, a digitalização, a detenção, reprodução online e outras reproduções públicas e a disponibilização ao público. Também inclui o direito de modificar e adaptar os resultados do trabalho (em particular para traduzi-los e dublá-los em outros idiomas) e combiná-los com outros trabalhos, projetos ou objetos. A concessão de direitos de uso acima inclui todos os tipos conhecidos de uso, em particular o uso, aplicação e/ou exploração para fins publicitários (por exemplo, também na forma de cartazes, folhetos, convites, cartas, reproduções na intranet e/ou internet, em sites, em aplicativos, assim como através de todas as outras mídias digitais), no contexto dos livros, e/ou outros trabalhos escritos, no contexto de filmes para televisão, vídeos da empresa, através de fotos e/ou outras gravações de imagens, em todas as formas digitais (por exemplo, no contexto de produtos multimídia, em sites, em aplicativos, para fornecimento na intranet e/ou na internet) e/ou em imagens de arte e/ou gráficos que retratam e, quando aplicável, integram os resultados do trabalho. e/ou gráficos (incluindo logotipos) integrando os resultados do trabalho, se aplicável. A concessão de direitos de uso para os resultados do trabalho acima também inclui o uso e o posterior processamento de documentos de planejamento para a construção de edifícios e instalações, e para este fim também a transferência para terceiros, assim como a concessão para tipos desconhecidos de uso e o uso na forma editada.

21.3. Na medida do permitido pelas leis de direitos autorais estrangeiras, o Contratante também cederá para a Bayer os direitos autorais dos resultados dos trabalhos. O Contratante também transferirá para a Bayer todos os direitos autorais auxiliares existentes sobre os resultados do trabalho, bem como o direito de filmá-los.

21.4. Com relação ao software e/ou adaptações de software e/ou partes de software (incluindo bancos de dados passíveis de proteção, estruturas de dados ou banco de dados e coleta de dados) que são o objeto do contrato e que foram criados individualmente pelo Contratado para a Bayer, o seguinte também se aplica:

21.4.1. Se os resultados do trabalho forem softwares criados individualmente ou adaptações ao software padrão, a Bayer terá direitos exclusivos a estes direitos de trabalho. Caso contrário, os direitos serão concedidos em uma base não exclusiva.

21.4.2. Com relação ao software contratual ou partes do software, a Bayer terá direito, em particular, ao direito de explorar, alugar, emprestar, reproduzir, redesenhar, modificar, transmitir no todo ou em parte por fio ou sem fio, disponibilizar para o público para acessar mediante pagamento ou gratuitamente e relatar publicamente o desempenho, seja individualmente ou em combinação com outro software e/ou partes do software e, nessa medida, também conjuntamente. Isto também inclui expressamente a documentação, materiais de treinamento ou resultados intermediários deste software.

RESTRICTED

21.4.3. A Bayer terá o direito de transferir direitos de uso do software adquirido pela Bayer com base nestas Condições de compra para empresas afiliadas e terceiros (em particular prestadores de serviços em conexão com esta terceirização de TI) em caso de reestruturação, estabelecimento para finalidades de pesquisa e desenvolvimento (em particular também para joint ventures estabelecidas neste contexto), venda de empresas ou para a terceirização de processos de TI no todo ou em parte. Neste sentido, a transferência também pode ocorrer em parte e deve ser acompanhada de um direito de uso em favor da Bayer dentro do escopo da licença.

21.5. Além disso, o Contratante deverá transferir para a Bayer, na íntegra e em todo o mundo, todos os direitos a invenções e decorrentes de invenções (incluindo direitos de patente e de modelo), direitos de características, marca, nome e de design existentes relacionados aos resultados dos trabalhos criados para a Bayer. Esta transferência também inclui todas as aplicações e direitos para estes direitos. A transferência não depende se os direitos, aplicações e expectativas são registrados ou não. Se qualquer direito autoral adicional existente, direitos de marca registrada, direitos de características, marcas, nome ou desenho não forem transferíveis, a cláusula 20.1 se aplicará mutatis mutandis.

21.6. Se o Contratante criar software e/ou adaptações ao software padrão em nome da Bayer, o código fonte e o código do objeto criados durante a execução do contrato deverão ser fornecidos à Bayer de forma abrangente e adequada. Se o objeto do contrato for a entrega de software padrão e o Contratante não fornecer à Bayer o código fonte e o código do objeto para este fim, o Contratante será obrigado, se a Bayer assim o desejar, a consignar o código fonte junto a um terceiro adequado, ou seja, nomeadamente junto a um chamado agente depositário, em condições padrão de mercado e em benefício da Bayer.

21.7. Além da propriedade intelectual exclusiva, a Bayer adquirirá a titularidade de todos os objetos tangíveis e suportes de dados produzidos ou fornecidos pelo Contratante ou em seu nome dentro do escopo deste contrato para fins de execução do pedido (por exemplo, esboços, rascunhos, documentos, moldes, modelos, amostras, ferramentas, filmes, fotos, slides, impressões, gravações de filmes, fitas de vídeo, modelos de impressão, pen drives, cartões de memória, materiais publicitários, cartazes, anúncios, etiquetas, embalagens etc.). Isto também se aplica se os itens designados permanecerem total ou parcialmente na posse do Contratante. Estes objetos devem ser entregues à Bayer mediante solicitação.

22. Direitos de terceiros e direitos autorais

22.1. No caso de material fotográfico, o Contratante deverá obter o consentimento de quaisquer pessoas retratadas para fazer fotografias, publicá-las e utilizá-las de acordo com as disposições da cláusula 21.2 acima.

22.2. O Contratante se compromete a garantir que ele conceda a todos os autores e pessoas com direito a direitos autorais subsidiários que tenham contribuído para os serviços e objetos fornecidos sob este contrato com base em um acordo celebrado com ele ou cujos serviços ou obras ele tenha assumido uma parte apropriada de seus ganhos, conforme acordado contratualmente entre o Contratante e os autores envolvidos ou segundo o que é costumeiro e justo em relação à obra gerada.

22.3. O Contratante deverá assegurar por meio de acordos apropriados (em particular com funcionários ou quaisquer subcontratados por ele contratados) que o uso contratual dos resultados do trabalho e outros objetos fornecidos não seja prejudicado por quaisquer direitos de (co)autoria ou outros direitos de propriedade industrial e que sejam concedidos à Bayer os direitos descritos da cláusula 21.1 até a cláusula 21.7. O Contratante é obrigado a adquirir os direitos e/ou licenças necessários, se for o caso. Qualquer taxa de licença será arcada pelo Contratante.

22.4. Com o pagamento da remuneração acordada, tanto os serviços contratualmente devidos do Contratante quanto as licenças e/ou taxas de licença acima mencionadas são totalmente compensados.

23. Violação dos direitos de propriedade

23.1. Sujeito ao disposto em 23.2, o Contratante deverá isentar totalmente a Bayer de todas as reclamações de terceiros que sejam derivadas de uma violação de direitos de propriedade industrial de terceiros pelos resultados dos trabalhos executados de acordo com o contrato e/ou os objetos fornecidos. A obrigação de isenção deve incluir todas as despesas necessariamente incorridas pela Bayer como resultado ou em conexão com a reivindicação por um terceiro.

23.2. O Contratante não será responsável pelos serviços prestados pela Bayer. A Bayer deverá isentar o Contratante contra reclamações de terceiros na medida em que a respectiva reclamação seja baseada no fato de que o Contratante agiu a pedido expresso da Bayer, embora o Contratante tenha informado a Bayer por escrito sobre suas preocupações em relação à permissibilidade da ação.

24. Proposta do Contratante

24.1. A proposta (incluindo sua preparação e elaboração) não é remunerada. A proposta não cria nenhuma obrigação para a Bayer. As estimativas de custos só serão remuneradas se expressamente acordadas com antecedência.

25. Embalagem e envio

RESTRICTED

25.1. Salvo acordo em contrário, são aplicáveis os INCOTERMS na versão vigente no momento do pedido, a saber, CIF para compras nacionais e CPT (embarque aéreo) ou CFR (embarque marítimo) para compras internacionais.

26. Remuneração

26.1. O que será comprovado por um registro de atividades assinado pela Bayer a cada 14 dias. As tarifas horárias acordadas na cotação do Contratante serão aplicadas para o período de execução do contrato, levando em conta qualquer desconto acordado e/ou outros rateios contratuais.

26.1.1. A liquidação dos progressos das contas a receber e/ou faturas finais a receber será feita após o Contratante ter elaborado a fatura e a Bayer ter reconhecido as despesas.

26.1.2. As tarifas horárias acordadas devem cobrir todos os serviços necessários para a produção completa, funcional e sem defeitos dos serviços encomendados no escopo dos serviços.

26.1.3. As despesas de viagem somente serão reembolsáveis com o consentimento prévio por escrito da Bayer.

26.2. Remuneração de acordo com os preços unitários:

26.2.1. O Contratante será remunerado pelos serviços a serem prestados de acordo com o pedido, com base nas quantidades efetivamente realizadas a preços unitários. Os preços unitários acordados na cotação do Contratante serão aplicados para o período de execução do contrato, levando em conta qualquer desconto acordado e/ou outros rateios contratuais.

26.2.2. A liquidação dos progressos das contas a receber e/ou faturas finais a receber será feita após a medição conjunta.

26.2.3. Os preços unitários acordados devem cobrir todos os serviços necessários para a produção completa, funcional e sem defeitos dos serviços solicitados no escopo dos serviços.

26.3. Remuneração a um preço fixo geral:

26.3.1. O Contratante será remunerado pelos serviços a um preço fixo geral. O Contratante arcará com o risco de determinação da quantidade, não haverá faturamento de determinadas quantidades/volumes. Quaisquer indicações de volumes e/ou quantidade contidos no pedido servirão apenas como auxílio para o cálculo.

26.3.2. Os preços fixos globais acordados devem cobrir todos os serviços necessários para o período de execução do contrato que são necessários para a produção completa, funcional e sem defeitos dos serviços solicitados no escopo dos serviços. Está excluído um ajuste salarial e/ou de preço de material. O preço fixo inclui qualquer desconto acordado e/ou outros rateios contratuais.

27. Condições de pagamento

27.1. As faturas que não são criadas na moeda local devem mostrar a taxa de câmbio entre a moeda estrangeira e a moeda local ou o valor do imposto sobre o valor agregado na moeda local.

27.2. Se as despesas, custos de terceiros e/ou despesas de acordo com os gastos forem reembolsadas, elas devem ser discriminadas na fatura de acordo com o item, quantidade e preço individual e total e comprovadas com cópias dos documentos subjacentes da fatura.

27.3. Os pagamentos progressivos são possíveis em casos excepcionais, desde que o pedido da Bayer preveja isso.

28. Prescrição

28.1. No caso de notificações de defeito justificadas, o prazo de prescrição será prorrogado pelo período entre a notificação de defeito e a retificação do defeito. Se o bem/serviço entregue for completamente renovado, o prazo de prescrição deverá recomençar. No caso de renovação parcial, isto se aplica às peças renovadas. O reinício do prazo de prescrição não ocorrerá se o Contratante não agir de modo evidente dentro do escopo de sua obrigação de remediar o defeito.

RESTRICTED

Introduction

Sustainability is an essential component of our corporate strategy, our business activities, our corporate values and the way in which we operate our businesses. Guided by our mission "Health for all, Hunger for none," we promote inclusive growth and the responsible use of resources to help people, and the planet thrive.

Purpose & Scope

This Supplier Code of Conduct is designed to help ensure that suppliers, third-party suppliers and subcontractors (hereinafter "supplier(s)") meet our principles for healthy and safe working conditions, fair and respectful treatment of their workforce, ethical business practices and protection of the environment, among others.

Its objective is to define our expectations of all suppliers in terms of environmental, social and governance aspects. Bayer has defined a minimum set of criteria which suppliers must comply with.

Regulations

Bayer considers collaboration on sustainability in the supply chain as key and essential to conducting business. Companies must collaborate along supply chains to continuously improve and respect the environment as well as to protect human rights.

Bayer supports:

// The Ten Principles of the United Nations Global Compact (UNGC) on Human Rights, Labor, Environment and Anti-Corruption

// The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)

// The OECD Guidelines for Multinational Enterprises

This Bayer Supplier Code of Conduct is based on a range of international standards, including:

// The UNGC, the International Bill of Human Rights, the International Labour Organization's (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the UNGPs, the Rio Declaration on Environment and Development, the UN Convention Against Corruption, the Convention on Biological Diversity, the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) as well as the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, the Stockholm Convention on persistent organic pollutants (POPs) and the Minamata Convention on Mercury.

Bayer is a long-time member of the global Responsible Care initiative of the chemical industry, the Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI), and the Together for Sustainability (TfS) initiative (founding member), among others. In 2020, Bayer joined the Science Based Targets initiative (SBTi) to reduce greenhouse gas (GHG) emissions and fight climate change.

The Bayer Supplier Code of Conduct incorporates well-established principles of sustainability that are also included in policies and positions at the Bayer Group including, but not limited to:

// The Bayer Code of Conduct, which emphasizes how crucially important it is that Bayer's employees conduct themselves in a legally compliant manner. It also describes how we interact with our stakeholders, such as customers, patients and consumers.

// Bayer's Human Rights Policy, which supports us in respecting and fostering human rights within our own business activities and in business relations.

// The Bayer Water Position, through which Bayer is committed to preventing water pollution and continuously improving water reuse, water reduction and wastewater treatment. Bayer has endorsed the UNGC CEO Water Mandate.

All these activities demonstrate how Bayer takes its responsibility concerning ethical, social and ecological standards seriously, and how Bayer Group companies put the principles of sustainability into practice in their daily operations. Thus ethical, social and ecological as well as additional quality assurance and risk minimization principles are anchored in Bayer's procurement processes.

The principles expressed in the Bayer Supplier Code of Conduct comprise an important component of supplier selection and evaluation. Moreover, Bayer expects its suppliers to address these principles further down the supply chain. If a supplier is in breach of one of these principles and cannot agree on an improvement plan or does not implement it, Bayer reserves the right to end the commercial relationship.

The Bayer Supplier Code of Conduct is therefore made available to our suppliers with the goal of strengthening our mutual understanding of how these principles should be practiced in day-to-day business, including the advancement of efforts to contribute to the better health of people, while protecting the planet. If any of the provisions herein conflict with either contractual stipulations between a supplier and Bayer, or Bayer's General Terms and Conditions of Purchase, the contractual stipulations or the General Terms and Conditions of Purchase shall take precedence.

To help and enable suppliers to implement these principles, Bayer has published the Bayer Supplier Code of Conduct Guidance, which is based on the Bayer Supplier Code of Conduct and provides concrete

examples of good practices, key expectations and references which suppliers can use. This Guidance can be found at

<https://www.bayer.com/en/procurement/supplier-code-of-conduct>

Ethics

To meet social responsibilities, suppliers shall conduct their business in an ethical manner and act with integrity, while complying with all applicable laws and regulations. These include the following aspects:

Business Integrity

Suppliers shall not practice or tolerate any form of corruption, extortion, embezzlement or money laundering. Suppliers shall not offer or accept bribes or other unlawful inducements (e.g. "facilitation payments") to or from their business partners or government officials, as stated in the United Nations Convention against Corruption. Suppliers shall not offer gifts or other personal benefits to Bayer employees that could be construed as a bribe. In any case, gifts or hospitality shall not be offered to improperly influence a business relationship and must not violate applicable legal or other requirements as defined in this Supplier Code of Conduct. Suppliers shall provide their workforce with regular anti-corruption and anti-bribery education and training to prevent, mitigate and respond to non-compliance.

Conflicts of Interest

Suppliers shall disclose to Bayer any situation that could constitute a conflict of interest in connection with the business relationship between them and Bayer, such as Bayer employees who have professional, private and/or not entirely insignificant financial advantages or interests in their business.

Fair Competition

Suppliers shall conduct their business in line with fair and free competition in compliance with all applicable competition (or "antitrust") laws.

International Trade Controls

Suppliers shall fully comply with all applicable export control regulations and trade laws relevant to their operations in the countries in which they conduct business. This includes, but is not limited to, regulations governing the export and import of goods, services and technology.

It is essential that suppliers provide accurate, complete and truthful information to customs authorities and other relevant governmental bodies whenever required. This commitment to transparency is crucial for ensuring compliance with international trade controls and for fostering a trustworthy partnership. Additionally, suppliers shall implement robust internal processes to ensure compliance with these regulations and to monitor any changes in legislation that may impact their operations. In order to maintain a high standard of compliance, regular training and awareness programs are recommended for employees who are involved in export activities.

Confidentiality, Intellectual Property, Data Privacy & IT Security

Suppliers shall safeguard and make only appropriate use of confidential information and ensure that all employees' and business partners' privacy and valid intellectual property rights are protected.

Suppliers shall not use Bayer's name or trademarks or those of our affiliates or products in publicity or advertising without Bayer's prior written consent.

Suppliers' information systems that contain Bayer's confidential information or data shall be appropriately managed and protected against unauthorized and/or unlawful access, use, disclosure, loss, alteration and destruction. Suppliers shall implement appropriate technical and organizational cybersecurity measures and maintain an IT security policy in accordance with common frameworks, ensuring that, in the event of a data breach or any other type of cybersecurity incident affecting them, Bayer is notified immediately. Suppliers shall process personal information on behalf of Bayer only in compliance with the respective data processing agreements and applicable data privacy laws.

Fair Marketing Practices

Interactions with healthcare professionals and organizations (HCPs, HCOs) are intended to enhance the practice of medicine and ultimately benefit patients. Interactions shall focus on informing HCPs and HCOs about products, providing scientific, medical and educational information, or supporting medical research and education. Nothing shall be offered or provided to HCPs and HCOs in a way that has an inappropriate influence on prescribing practice.

Likewise, interactions when marketing or selling products for agriculture, such as seeds and crop protection products, shall also follow fair and ethical practices. Bayer expects its suppliers who prepare sales, advertising, promotional and marketing materials to fulfill their duties through truthful and accurate descriptions.

Standards When Conducting Clinical Trials

Suppliers shall conduct clinical trials in accordance with international guidelines, applicable national and local laws and regulations, and recognized international quality and safety standards applicable to the

proposed work. These include, but are not limited to, the ICH E6(R3) Good Clinical Practice, EU Regulation No. 536/2014 on clinical trials, and relevant U.S. FDA regulations (21 CFR Parts 50, 54, 56, and 312), or their local equivalents. When engaged in clinical trials on behalf of Bayer, all clinical trials shall be conducted in accordance with the global standards of Good Clinical Practices and follow the strictest data protection laws (e.g. GDPR) and medical, scientific and ethical principles, in particular the Declaration of Helsinki.

Animal Welfare

If applicable to the suppliers' industry, alternatives to animal testing shall be used when such alternatives are scientifically valid and predictive so as not to compromise the quality or safety evaluations of Bayer's products and when they are acceptable to regulatory agencies. When animal testing is necessary, suppliers shall minimize the number of animals used for testing. Suppliers shall be equally committed to conducting animal testing using the most humane scientifically valid protocol, which must meet study and regulatory requirements, and shall conduct tests only in accordance with all applicable laws, Bayer guidelines and AAALAC accreditation¹. ¹*Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care.*

Utilization of Genetic Resources

Suppliers undertake to enable the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources in accordance with the Convention on Biological Diversity.

Labor & Human Rights

Suppliers shall respect the human rights of their employees, local communities, and vulnerable groups, treating them with dignity and respect. This includes the following aspects:

Child Labor Avoidance

Bayer does not tolerate child labor in its supply chain. Suppliers must avoid any sort of child labor in their business operations as defined in the International Labour Organization's (ILO) core labor standards². If local minimum age law stipulates a higher age for work or mandatory schooling, the higher age applies. In case young workers are employed, they must not do work that is mentally, physically, socially, or morally hazardous or interferes with their schooling.

² *Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment, 1973, (No. 138); Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, 1999, (No. 182)*

Freely Chosen Employment

Bayer takes a zero-tolerance approach to any form of modern slavery, servitude and forced or compulsory labor and any form of human trafficking in our supply chain. The same applies to bonded, indentured and involuntary prison labor. Practices such as withholding personal property, passports, wages, training certificates, work or any other document for inappropriate reasons are not acceptable. Employees may leave the employer freely, provided they comply with requirements for advance notice as specified by applicable law. Employees shall be paid on time and in full for the work they have done prior to leaving according to applicable laws.

Freedom of Association

Suppliers commit to an open and constructive dialogue with their employees and workers' representatives. In accordance with local laws, suppliers shall respect the rights of their employees to associate freely, form and join labor unions, seek representation, join works councils and engage in collective bargaining. Suppliers shall not disadvantage employees who act as workers' representatives so that they can exercise their role without fear of reprisal or discrimination.

Working Time, Wages & Benefits

Working time for suppliers' employees should not exceed the maximum set by the applicable national law and by ILO standards and overtime work shall be on a voluntary basis. Suppliers shall respect the right to rest and leisure of their employees in balancing their work and private lives. Compensation shall be paid to employees regularly, in a timely manner and in full according to applicable laws and shall comply with applicable national wage laws. Compensation and benefits should be fair and competitive, equal for all and should aim to provide an adequate standard of living for employees and their families. Unless otherwise provided by local laws, deductions from basic wages as a disciplinary measure shall not be permitted (this does not exclude the entitlement to damages on a contractual or legal basis). It is recommended that suppliers offer their employees ample training and educational opportunities.

Non-Discrimination & Fair Treatment

Equal treatment of all employees must be a fundamental principle of the supplier's corporate policy. Any kind of discrimination is prohibited. Discrimination occurs when decisions are made for reasons that are not related to the job or are not necessary for the business and – consciously or unconsciously – are based on irrelevant characteristics of

an employee such as age, disability, ethnic origin, family status, gender, gender expression, gender identity, involvement in an employee representative body, national origin, physical characteristics, pregnancy, religion, sexual orientation, skin color, social origin, union membership, volunteering or any unlawful criterion under applicable law.

Suppliers must provide their employees with a workplace free of harsh and inhumane treatment, without any sexual harassment, sexual abuse, physical punishment, or torture, mental or physical coercion or verbal abuse of employees, or the threat of any such treatment. Furthermore, suppliers are expected not to terminate any employment contract unfairly or without clear evidence specifying that the employment contract was terminated due to the working performance of the employee, as permitted by law.

Bayer encourages suppliers to provide an inclusive and supportive working environment for their employees.

Use of Security Forces

Whenever third parties (private or public) are employed to protect the supplier's operations and activities, suppliers must ensure that employees are protected through appropriate instruction or control of such third parties. Security personnel must respect the human rights of the individuals they encounter while on duty. Use of torture, cruel or excessive force, inhuman or degrading treatment, or injury to life or limb, as well as impairment of the right to organize and the freedom of association are unacceptable.

Conflict Minerals

Suppliers shall ensure that products supplied to Bayer do not contain metals derived from minerals or their derivatives that have originated from Conflict Affected and High-Risk Areas (CAHRAs) that directly or indirectly finance or benefit armed groups and cause or foster human rights abuses. Suppliers are expected to comply with the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD DDG) as well as other applicable regulations such as the EU Conflict Minerals Regulation.

Local Communities & Vulnerable Groups

Suppliers shall respect the rights of local communities, including indigenous peoples and other vulnerable and disadvantaged groups. Suppliers shall obtain indigenous peoples' free, prior and informed consent on whether and how to carry out business activities. Unlawful eviction and deprivation of land is unacceptable. Suppliers shall listen to the concerns of local residents and strive to create positive impacts through local engagement. The support of local job creation, local sourcing, education provision, and infrastructure development is encouraged.

Health & Safety

Suppliers shall make adequate provision for the health and safety of their employees, customers, visitors, contractors and others who may be affected by their activities. Suppliers shall have health and safety programs in place to identify, assess and manage risks to ensure and improve employee safety and well-being. This comprises the following aspects:

Occupational Health & Safety

Suppliers shall adequately protect their employees against natural, chemical, biological and physical hazards. Regular risk assessments shall be conducted as a proactive means of identifying and mitigating potential hazards. Physically demanding tasks and conditions in the workplace as well as risks associated with infrastructures used shall be adequately managed to protect their employees. Suppliers shall provide safe workplaces, workstations and work equipment by means of adequate maintenance and necessary technical protective measures to mitigate risks and to prevent accidents and occupational illnesses. Suppliers shall also set up appropriate controls for the tasks to be performed, implement safe work procedures and provide employees with appropriate personal protective equipment. Safety information relating to any identified workplace risk or hazardous materials³ – including components of intermediate materials – shall be made available to inform, train and protect workers from hazards.

Suppliers shall ensure appropriate organization of work in terms of working hours and rest breaks to avoid excessive physical or mental fatigue. In addition to ensuring physical safety, suppliers shall use their best efforts to support the mental health of their employees. Suppliers shall use their best efforts to meet physical accessibility requirements based on local regulations.

A safe and healthy working environment shall include, as a minimum, the provision of potable drinking water, adequate lighting, a reasonable working temperature, ventilation and sanitation and, if applicable, safe and healthy company living quarters.

³ *According to the Globally Harmonized System (GHS).*

Process Safety

Suppliers shall have safety programs and management systems in place for managing and maintaining all their production processes in

accordance with the applicable safety standards. Programs shall be appropriate to facility and process risks. Suppliers shall appropriately communicate, disclose and manage hazards inherent in their processes and products to ensure that affected or potentially affected third parties are protected. Likewise, major incidents shall be analyzed and communicated in a timely fashion. For hazardous installations and processes, the supplier shall regularly conduct specific risk assessments and implement measures that prevent the occurrence of incidents such as chemical releases, fires and explosions.

Product Safety

Suppliers shall comply with product safety regulations, label products properly and communicate product handling requirements. They shall provide relevant parties with the applicable documentation in an accessible format containing all necessary safety-relevant information for all hazardous substances in case of a legitimate need. This includes product information, safety data sheets, notification or registration confirmations, usage and exposure scenarios. Suppliers shall proactively and transparently share information about the health, safety and environmental aspects of their products with all relevant parties and ensure that newly acquired information is promptly and proactively disclosed. In addition, suppliers shall ensure that the transportation of dangerous goods takes place in compliance with applicable local and international regulations.

Emergency Preparedness, Risk Information & Training Suppliers shall make safety information on identified workplace risks available to employees and contractors in an accessible format. Employees and contractors shall be correspondingly and continuously trained to ensure they are adequately protected at all times. Suppliers shall identify and assess relevant risks and emergency situations in the workplace, public neighborhood, and company-provided living quarters. Their potential impact shall be minimized by implementing appropriate fire protection, effective emergency plans, regular drills, and response procedures. Clear reporting mechanisms shall be established for employees to report incidents and unsafe conditions or practices without fear of retaliation. Suppliers shall maintain records of workplace injuries and illnesses.

Climate & Environment

Suppliers shall operate in an environmentally responsible and resource-efficient manner. This comprises the following aspects:

Conservation & Use of Natural Resources

Suppliers shall preserve and protect natural resources, such as sources of energy, water, forests, soil, raw materials, etc. Suppliers shall prevent the exploitation, destruction and neglect of natural resources. Likewise, suppliers shall use their best efforts to minimize the creation of air emissions, wastewater, waste, noise and light pollution. Suppliers shall use their best efforts to ensure that their business activities do not impact natural resources in a way that the production of food is significantly impaired, a person is denied access to safe drinking water or a person's health is harmed.

Suppliers shall have clear environmental strategies, policies and targets in place. They shall have management systems in place to identify and mitigate the environmental aspects and impacts associated with both their own operations and those of their value chains. Suppliers shall ensure and demonstrate continuous environmental improvements. Suppliers shall encourage and apply circular economy practices.

Suppliers shall use their best efforts to ensure that, when using land, forests and water which are essential to a person's livelihood, that person is not unlawfully evicted, and that the land or resources are not taken for the purpose of acquisition, development or other use.

Climate Protection

Suppliers shall have climate protection as a core element of their business strategy. They shall evaluate the impacts and risks that climate change poses to their operations and supply chains and shall adapt to them. Suppliers shall set near-term targets to reduce the greenhouse gas (GHG) emissions caused by their operations (scope 1 and scope 2) or caused in their value chains (scope 3). Bayer expects its suppliers to have ambitious near-term reduction targets and expects those targets to be in line with the approach and the criteria of the Science Based Targets initiative <https://sciencebasedtargets.org/>

Suppliers shall achieve net-zero GHG emissions across their value chains by 2050 at the latest.

Suppliers shall be able to provide Bayer with the carbon footprint of their organization (OCF) and of their products (PCF).

Renewable Electricity & Energy Use

Suppliers shall use their best efforts to purchase by 2030, 100% of their electricity from renewable sources. Bayer expects its suppliers to apply high quality criteria when procuring renewable electricity, such as the technical criteria of RE100 <https://www.there100.org/>

Likewise, suppliers shall use their best efforts to increase the overall use of renewable energy on a yearly basis.

Suppliers shall have management systems in place to continuously

improve energy efficiency in their operations.

Water Use

Suppliers shall use their best efforts to have a management system in place to reduce water consumption in their own operations and their value chains.

The way suppliers use water for their operations should not have any negative effect on the availability and quality of water for the local environment and neighboring communities. Suppliers shall give special attention to water-scarcity areas or areas threatened by water risk as defined by the World Resources Institute www.wri.org

Suppliers shall use their best efforts to monitor site water usage, quality and discharges. Suppliers shall use their best efforts to continuously improve water reuse, recycling, reduction and wastewater treatment. Bayer expects its suppliers to also develop a water stewardship strategy.

Waste, Wastewater, Local Air Emissions, Noise & Light-Pollution The contamination of soil, air and water shall be avoided as well as noise and light pollution. Suppliers shall use their best efforts to ensure the safe and compliant handling, storage, transportation, reuse, recycling and disposal of all types of solid and liquid wastes. Suppliers shall use their best efforts to ensure that wastewater effluents pose no hazard to receiving surface and ground waters. Suppliers shall especially prevent and minimize the release of hazardous substances or active ingredients via spills or via fugitive emissions to the environment. Suppliers shall give special attention to the handling of substances containing mercury or which are persistent organic pollutants (POPs) as well as to the handling of wastes, air emissions or wastewater that could contain mercury or POPs. Suppliers shall handle these substances in line with the requirements defined by the Minamata Convention (mercury) and the Stockholm Convention (POPs).

Suppliers shall ensure that the management of waste from their operations is in line with local regulations and with the requirements defined by the Basel Convention, especially if the waste is transported or traded across borders.

Deforestation & Forest Risk Commodities

Suppliers are expected to protect natural ecosystems from deforestation and forest degradation. Suppliers shall use their best efforts to aim for zero net deforestation. Suppliers shall use their best efforts to have management systems in place when using forest risk commodities (or deforestation-prone products) like palm (kernel) oil, soy and other agricultural or forestry feedstocks. Such systems can be based on a widely accepted third-party-verified certification scheme and should enable transparency and traceability along the value chain. If suppliers supply us with materials which contain palm (kernel) oil or derivatives of it, suppliers shall ensure that, as a minimum, "mass-balance-certified" sustainable palm (kernel) oil is used. The certification shall be in line with the criteria of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), or an equivalent scheme. If materials supplied to us contain soy oil or derivatives of it, the Round Table on Responsible Soy (RTRS) Chain of Custody Standard should be applied accordingly.

If the delivery items contain "relevant products" as listed in Annex I of the Regulation (EU) 2023/1115 on deforestation-free products (EUDR) and these products are placed on the EU market or made available on the EU market within the meaning of Art. 2 of the EUDR, suppliers shall comply with the EUDR requirements applicable to such products. Upon request, suppliers shall promptly provide Bayer with any further information that is necessary for Bayer to comply with its legal obligations under the EUDR, relating to the "relevant products".

Quality

Suppliers shall provide high-quality, safe and effective goods and services that are in full compliance with contractually agreed standards and applicable laws and regulations. This comprises the following aspects:

Quality Requirements

Suppliers shall meet generally recognized quality standards and contractually agreed quality requirements and standards in order to provide goods and services that consistently meet Bayer's and its customers' needs, perform as warranted, and are safe and effective for their intended use. Suppliers shall immediately address all major issues that have the potential to negatively affect the quality of goods and services. Suppliers must inform Bayer about changes to the manufacturing or supply process that have the potential to impact the specification of goods and services provided.

Security & Counterfeit Protection

Suppliers shall have good security practices commensurate with the WCO's SAFE Framework and contractually agreed standards across their supply chains. Suppliers shall assure the integrity of each shipment to Bayer from its origin through to its destination.

Suppliers shall implement the necessary and contractually agreed standards in their area of responsibility to ensure that Bayer products,

their workable components or raw materials as well as the corresponding know-how do not end up in the hands of counterfeiters, smugglers, thieves or other unauthorized third parties and do not leave the legitimate supply chain. Suppliers shall promptly analyze the relationship with a third party if they obtain or are provided with evidence that they are inadvertently involved in the manufacturing or selling of counterfeit, falsified or otherwise illegal products via the actions of the third party, including products destined for export that are considered counterfeit, falsified or otherwise illegal products in their country of destination. Bayer expects suppliers to support the investigation and prosecution of any activities connected with falsification, counterfeiting or other illegal undertaking.

Governance & Management Systems

Suppliers shall implement effective management systems and a governance structure to facilitate compliance with all applicable laws and regulations and promote continuous improvement with respect to the expectations set forth in this Supplier Code of Conduct. This includes the following aspects:

Legal & Other Requirements

Suppliers shall identify and comply with all applicable international, national and local laws and regulations, contractual agreements, and internationally recognized standards and conventions. This includes but is not limited to the principles set forth in this Supplier Code of Conduct. The latter summarizes important social, environmental and ethical standards, especially based on the referenced sources and the due diligence requirements of the Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (German Supply Chain Due Diligence Act). Suppliers shall also conform their practices to generally accepted industry standards, shall obtain, maintain and keep up to date all applicable permits, certificates, licenses and registrations, and shall operate in accordance with permit limitations and requirements at all times.

Replication & Communication of Bayer's Supplier Code of Conduct

Principles in the Supply Chain

Suppliers must address the principles set forth in this Supplier Code of Conduct further down their supply chain.

Commitment & Accountability

Suppliers shall fulfill the principles set forth in this Supplier Code of Conduct. Suppliers shall incorporate all applicable aspects of the Supplier Code of Conduct in their management systems.

Responsible Procurement

Suppliers shall commit to advancing diversity and inclusion by actively promoting relationships with small and diverse businesses as Bayer does in its own sourcing process.

Training & Competency

The training and information measures of suppliers for their employees and managers have to match or exceed the scope, quality and determination of the Supplier Code of Conduct and the training materials set out by Bayer such as the Supplier Code of Conduct Guidance:

<https://www.bayer.com/en/procurement/supplier-code-of-conduct>

Digital Accessibility

Suppliers shall provide disability-inclusive technologies and content for their customers and personnel and in their procurement processes. This includes adherence to the latest published set of Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>

Risk Management

Suppliers shall implement mechanisms to regularly identify, analyze, evaluate and reduce/mitigate/and address risks in all areas addressed by this Supplier Code of Conduct.

Systems, Documentation & Evaluation

Suppliers shall develop, implement, use and maintain management systems and controls related to the content of this Supplier Code of Conduct. Suppliers shall maintain documentation necessary to demonstrate conformance with the principles outlined in this Supplier Code of Conduct.

Right to Evaluation & Control

Suppliers shall grant Bayer the right to evaluate and control their performance in order to determine supplier conformance with the principles outlined in this Supplier Code of Conduct upon reasonable prior notice. The evaluations and controls shall be executed directly by Bayer or by a qualified third party in the form of e.g. an assessment or an audit.

Remedial Action

Suppliers shall, without undue delay, (i) report to Bayer in writing any identified risks for and violations of the principles outlined in the Bayer Supplier Code of Conduct and (ii) take appropriate remedial actions to prevent, end or minimize the violation. Bayer reserves the right to (i) apply a concept for ending or minimizing a violation and (ii) ask for the supplier's cooperation in this respect. If the supplier has failed to comply with the requirements of the Bayer Supplier Code of Conduct and a grace period of three months has lapsed without the violations being

remedied, Bayer reserves the right, at its own exclusive discretion, to either (i) suspend the commercial relationship until such violations have been remedied, or (ii) give extraordinary notice of termination of the commercial relationship after the agreed timeline for execution has lapsed without remedy.

Continuous Improvement

Suppliers shall demonstrate their commitment to continuous improvement of the standards set forth in this Supplier Code of Conduct by setting performance objectives, executing implementation plans and taking necessary corrective actions for deficiencies identified by internal or external assessments, inspections and management reviews.

Identification of Concerns

Suppliers shall encourage and provide means for their employees to report concerns, complaints and potentially unlawful behavior that have arisen as a result of economic activities in their own place of work or that of another supplier without threat of reprisal, intimidation or harassment. Any report must be treated in a confidential manner and be able to be made anonymously, where permitted by law. Suppliers shall investigate such reports and take corrective action if needed.

Suppliers shall notify Bayer of legal actions, administrative investigations and prosecutions that may affect the performance of Bayer's business or that could potentially adversely affect a supplier's and Bayer's reputation.

If at any time a supplier or one of its employees believes that a Bayer employee has acted contrary to these principles or believes that a risk or a violation of these principles has occurred along the supply chain, the supplier or its employee is encouraged to report its concerns to Bayer's Speak Up Channel at

<https://www.bayer.com/en/corporate-compliance/speak-up-channel>

Suppliers shall inform their employees and subcontractors about the possibility of reporting directly and, if desired, anonymously, where permitted by law, to Bayer's Speak Up Channel. Bayer will not retaliate against any person who in good faith raises a concern.

Transparency & Disclosure

Suppliers shall document and report about their social and environmental impact in line with the principles set forth in this Supplier Code of Conduct.

Demand Management

Suppliers shall continuously monitor whether Bayer's order volumes and/or delivery times negatively impact or are reasonably likely to impact the human rights of their employees, and in such case, shall notify Bayer in writing without undue delay.

Business Continuity

Suppliers shall implement appropriate business continuity plans for operations supporting Bayer's business.

Glossary

This glossary explains or defines selected terms, organizations and concepts used in the Supplier Code of Conduct. The Supplier Code of Conduct Guidance provides a more exhaustive explanation of the aspects of this code, stating key expectations and good practices, and giving further references.

Terms

Accessibility

Accessibility refers to the design qualities of a product or space; accessible products and spaces are designed to be used to the maximum by people with disabilities to allow for equal participation with the product or in the environment.

Circular Economy

The circular economy is based on three principles, driven by design:

#1: Eliminate waste and pollution, #2: Circulate products and materials (at their highest value), #3: Regenerate nature. It is underpinned by a transition to renewable energy and materials

<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/>

Conflict Minerals

Conflict minerals, as currently defined, include the metals tantalum, tin, tungsten and gold, which are the derivatives of the minerals cassiterite, columbite-tantalite and wolframite. They are also referred to as "3TG" www.responsiblemineralsinitiative.org

Dangerous Goods

A material (including substances, solutions, mixtures and wastes) or article which is classified according to the UN Model Regulations or any other national or international transport regime as a dangerous good or hazardous material. Shipment may be permitted only under certain conditions or even prohibited for specific transportation methods

<https://unece.org/transport/dangerous-goods>

Digital Accessibility

A quality of technology products and digital content that enables people with disabilities to independently participate in the digital world. Examples of digital accessibility include captions on live or recorded videos, platforms that can be navigated without a mouse, and text in all

formats that can be read by people with color blindness.

Diverse Supplier

A privately held business that is at least 51 percent owned, operated and controlled by a woman, person with a disability, LGBTQ+ person or a person from another underrepresented community.

Employees

When referring to employees, Bayer includes any staff or personnel engaged or employed by a supplier.

Forest risk commodities (or deforestation-prone products)

A commodity for the production of which forest is being converted to agricultural use. The seven commodities responsible for the majority of agriculture-related deforestation are: timber products, palm (kernel) oil, cattle, soy, rubber, coffee and cocoa <https://www.cdp.net/en/forests>

Greenhouse Gases (GHG)

These are gases, such as carbon dioxide and methane, which trap and hold heat in the atmosphere and contribute to climate change. Scope 1 emissions refer to direct greenhouse gas (GHG) emissions that occur from sources that are controlled or owned by the reporting organization

. Scope 2 emissions refer to indirect GHG emissions associated with any purchases of electricity, steam, heat or cooling. Scope 3 emissions are the result of activities from assets not owned or controlled by the reporting organization but that the organization indirectly impacts in its value chain www.ghgprotocol.org

Hazardous Materials

As defined by the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), as prepared by the UN Economic Commission for Europe (UNECE).

Human Trafficking

Human trafficking involves recruiting, harboring or transporting people into a situation of exploitation using violence, deception or coercion and forcing them to work against their will.

Organizational Carbon Footprint (OCF, sometimes CCF) The total amount of greenhouse gases (GHG) emitted directly (scope 1) and indirectly (scope 2 and scope 3) by an organization (OCF) or corporation (CCF) over the course of one year, typically measured in carbon dioxide equivalents (CO₂e). The common standard for accounting is the GHG Protocol. The OCF serves as a metric for assessing an organization's impact on climate change and is used to inform sustainability strategies and initiatives aimed at reducing overall emissions.

Personal Information

Personal information is any information about an identified or identifiable natural person.

Persistent Organic Pollutants (POPs)

Organic chemical substances that are recognized as a serious, global threat to human health and to ecosystems

<https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/persistent-organic-pollutants-pops>

Product Carbon Footprint (PCF)

The most established method for determining the climate impact of a product, factoring in the total GHG emissions caused during its production, expressed in carbon dioxide equivalents (CO₂e).

The PCF can be assessed from cradle-to-gate (partial PCF) or from cradle-to-grave (total PCF).

Responsible Procurement

A proactive business program that encourages the use of small and diverse suppliers. Diverse suppliers are at least 51% owned, operated and controlled by a woman, person with a disability, LGBTQ+ person or a person from another underrepresented community.

Suppliers

Any third party that provides goods or services which are necessary to produce and provide Bayer's goods or services.

Sustainability

Sustainability covers the areas of ethics, labor and human rights as well as health, safety and environment.

Sustainability Standards & Certifications

Voluntary, usually third-party-assessed norms and standards relating to environmental, social, ethical, and safety issues that are adopted by companies to demonstrate the performance of their organizations or products in specific areas, e.g. Forest Stewardship Council, Roundtable on Sustainable Palm Oil, Responsible Minerals Initiative, Rainforest Alliance.

Water Scarcity

Water scarcity is defined as a condition where water demand exceeds forty percent of the available water supply. It arises in situations where there is insufficient water to support both human and environmental water needs at the same time <https://www.wri.org/>

Water Stewardship

Set of practices that promotes and fosters the sustainable and equitable management of freshwater resources. They range from water use efficiency in in-house operations to engagement with suppliers and beyond. It helps water users to manage their own risks, seize

opportunities related to water (e.g. ensuring businesses have the water they need to continue production processes) and promote long-term water security for all <https://ceowatermandate.org/>

Organizations, Conventions & Initiatives

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.

The Basel Convention aims to protect human health and the environment against the adverse effects resulting from the generation, management, transboundary movements and disposal of hazardous and other wastes <http://www.basel.int/>

Convention on Biological Diversity (CBD)

The objectives of the CBD are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components, and the fair and equitable sharing of the benefits arising from commercial and other utilization of genetic resources. The agreement covers all ecosystems, species and genetic resources <https://www.cbd.int/>

GHG Protocol

The GHG Protocol establishes comprehensive global standardized frameworks to measure and manage greenhouse gas (GHG) emissions from private and public sector operations, value chains and mitigation actions. Building on a partnership between the World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), it works with governments, industry associations, NGOs, businesses and other organizations.

International Labour Organization (ILO)

The UN agency ILO brings together governments, employers and workers from 187 UN member states to set labor standards, develop policies and devise programs promoting decent work for all employees www.ilo.org

Minamata Convention on Mercury

The Minamata Convention is a global treaty to protect human health and the environment from the adverse effects of mercury. It includes a ban on new mercury mines, the phase-out of existing ones, the phase-out and phase-down of mercury use in a number of products and processes, and control measures on emissions to air and on releases to land and water. The Convention also addresses the interim storage of mercury and its disposal once it becomes waste, as well as sites contaminated by mercury and health issues. <https://www.mercuryconvention.org/>

Paris Agreement

The Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change. Its goal is to limit global warming to well below 2, preferably to 1.5 degrees Celsius, compared to pre-industrial levels.

Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI)

A non-profit business organization whose members are pharmaceutical or healthcare companies that share the same vision for excellence in safety, environmental and social outcomes for the whole of the global pharmaceutical and healthcare supply chain. The purpose of PSCI is to bring together members to define, establish and promote responsible supply chain practices, human rights, environmental sustainability and responsible business <https://pscinitiative.org/home>

RE100

A global corporate renewable energy initiative bringing together hundreds of businesses committed to 100% renewable electricity

<https://www.there100.org/>

Round Table on Responsible Soy (RTRS)

A non-profit organization promoting the growth of production, trade and use of responsible soy. It works through cooperation with those in, and related to, the soy value chain, from production to consumption. It does this through a global platform for multi-stakeholder dialogue on responsible soy and via the development, implementation and verification of a global certification standard <https://responsiblesoy.org>.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

A nonprofit organization uniting stakeholders from seven different sectors of the palm oil industry. The RSPO has developed a set of environmental and social criteria which companies must comply with in order to produce Certified Sustainable Palm Oil. Members of the RSPO have committed to produce, source and/or use sustainable palm oil certified by the RSPO <https://rspo.org/about>

Science Based Targets initiative (SBTi)

A nonprofit business organization. It is a partnership between CDP, the UNGC, the World Resources Institute (WRI) and the World Wide Fund for Nature (WWF). The SBTi defines and promotes best practices in emissions reductions and net-zero targets in line with climate science <https://sciencebasedtargets.org/>

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

The Stockholm Convention is a global treaty to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (POPs). It focuses on eliminating or reducing releases of POPs. It sets up a system for tackling additional chemicals identified as unacceptably hazardous. Ultimately, the Convention points the way to a future free of dangerous

POPs and promises to reshape our economy's reliance on toxic chemicals <http://www.pops.int/>

Together for Sustainability (TfS) Initiative

A nonprofit business organization. Members are chemical companies. It aims to build the industry's standard for sustainable supply chains, has established a standard approach for evaluating and improving the sustainability performance of suppliers, and shares assessments and audits between members www.tfs-initiative.com

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Driven by the UN, the UNFCCC sets an overall framework for intergovernmental efforts to tackle the challenge posed by climate change. Its ultimate objective is to stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that will prevent dangerous human interference with the climate system, in a time frame which allows ecosystems to adapt naturally and enables sustainable development www.unfccc.int

United Nations Global Compact (UNGC)

Driven by the UN, a voluntary initiative of the UN based on CEO commitments to implement universal sustainability principles (also known as "The Ten Principles of the UN Global Compact") and to take steps to support the UN Sustainable Development Goals www.unglobalcompact.org

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)

Driven by the UN, a set of guidelines for states and companies to prevent, address and remedy human rights abuses committed in business operations.

References

1. External Sources:

Ethics

// AAALAC International <https://www.aaalac.org/>

// Declaration of Helsinki

<https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/>

// Ten Principles of UN Global Compact

<https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

// International Council for Harmonisation <https://www.ich.org/>

// EU Regulation No. 536/2014

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/536/oj/eng>

// U.S. FDA regulations <https://www.ecfr.gov/>

// General Data Protection Regulation (GDPR) <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>

Labor & Human Rights

// Conflict Minerals www.responsiblemineralsinitiative.org

// International Labour Standards (ILO)

<http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm.ilo.org>

// OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas – OECD

https://www.oecd.org/en/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-conflict-affected-and-high-risk-areas_9789264252479-en.html

// Universal Declaration of Human Rights | United Nations

<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Health & Safety

// PSCI (pscinitiative.org) <https://pscinitiative.org/home>

// Responsible Care Global Charter

<https://www.icca-chem.org/responsible-care-global-charter/>

// Globally Harmonized System (GHS) of Classification and Labelling of Chemicals <https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-rev11-2025>

// Dangerous Goods: UN Model Regulations

<https://unece.org/transport/dangerous-goods/un-model-regulations-rev-24>

Climate & Environment

// Circular Economy <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/>

// Convention on Biological Diversity <https://www.cbd.int/>

// Basel Convention <https://www.basel.int>

// Minamata Convention <https://www.mercuryconvention.org>

// RE100

<https://www.there100.org/>

// RTRS <https://responsiblesoy.org/>

// RSPO <https://rspo.org/about>

// Science Based Targets <https://sciencebasedtargets.org/>

// Stockholm Convention <https://www.pops.int>

// UNFCCC

www.unfccc.int

// Food and Drug Administration (FDA)

[https://www.fda.gov/drugs/pharmaceutical-quality-resources/current-](https://www.fda.gov/drugs/pharmaceutical-quality-resources/current-good-manufacturing-practice-cgmp-regulations)

[good-manufacturing-practice-cgmp-regulations](https://www.fda.gov/drugs/pharmaceutical-quality-resources/current-good-manufacturing-practice-cgmp-regulations)

Governance & Management Systems

// Together for Sustainability <http://www.tfs-initiative.com>

// United Nations Global Compact <http://www.unglobalcompact.org>

// United Nations Guiding Principles

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

2. Bayer-specific Sources:

// Animal Welfare

<https://www.bayer.com/en/animal-studies/animal-studies-our-responsibility>

// Bayer Beware of Counterfeits Webpage

<https://www.bayer.com/en/products/beware-of-counterfeits>

// Bayer Code of Conduct

<https://www.bayer.com/en/commitments/code-of-conduct>

// Bayer Policy on Human Rights

<https://www.bayer.com/sites/default/files/v6bayer-human-rights-policy-en-2024-04-15.pdf>

// Bayer Principles for Animal Welfare and Animal Studies

<https://www.animalstudies.bayer.com/>

// Climate Protection <https://www.bayer.com/en/sustainability/climate-protection>

// Speak Up Channel

<https://www.bayer.com/en/corporate-compliance/speak-up-channel>

// Sustainability at Bayer <http://www.bayer.com/en/Sustainability-and-Commitment.aspx>

// Water Position <https://www.bayer.com/en/sustainability/water-stewardship>